

3-18. 계약규정시행세칙

등록필	2025년 12월 3일	확인자
	세칙 제25-7호	조원구

2016년 9월 30일	제정
2016년 12월 27일	개정
2017년 5월 12일	개정
2018년 3월 5일	개정
2018년 10월 18일	개정
2019년 6월 28일	개정
2019년 12월 16일	개정
2020년 9월 24일	개정
2023년 6월 26일	개정
2024년 12월 3일	개정
2025년 11월 27일	개정

제1장 총 칙

제1조(목적)이 세칙은 건설근로자공제회(이하 “공제회”이라 한다)의 계약규정(이하 “규정”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(구매요구서의 접수 및 검토) ①계약담당은 구매계약 요청문서(통칭 이하 “구매요구서”라 한다)를 접수하면 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

1. 품명, 규격(공통사양), 단위, 수량, 시방서, 설계서, 과업지시서, 제안요청서 등
2. 소요예산 및 예산과목, 예산배정액 유무
3. 납품장소 및 납품기한
4. 구매 대상 물품이 정부권장정책상 우선구매대상품목으로 대체구매 가능한지 여부
5. 기타 필요한 사항

②제1항의 검토결과 미비하거나 부적합하다고 인정될 때에는 즉시 구매요구자

에게 통보하여 보완 또는 시정하도록 한다.

③계약담당은 제1항제4호에 의거하여 물품, 용역 등을 구매할 경우에는 구매대상 물품 등이 다음 각 호의 공공구매 촉진 제품에 해당되는지 여부를 우선적으로 검토하여야 한다. 다만, 계약의 특성, 중요성 등 부득이한 사유가 있을 경우에는 해당제품 이외의 물품을 구매할 수 있다.

1. 중소기업 제품
2. 기술개발 제품
3. 여성기업 제품
4. 사회적기업 생산품 및 서비스
5. 중증장애인 생산품
6. 녹색제품
7. 장애인표준사업장 제품
8. 사회적 협동조합 제품
9. 장애인 제품
10. 국가유공자 자활용사촌 생산품 <신설 '25. 11.27.>
11. 창업기업 제품 <신설 '25. 11.27.>

④발주부서장은 제2조제3항각호의 공공구매 촉진 제품(물품·공사·용역) 구매를 우선적으로 검토하고, 구매계획 수립 시 정부권장정책 우선구매 검토서[별지 제32호 서식]를 첨부해야 한다. <신설 '25. 11.27.>

제2조의2(사회적가치구현 기업 우대) 공제회는 입찰을 실시하거나 계약을 체결함에 있어 여성기업, 장애인기업, 사회적기업, 사회적협동조합, 자활기업, 마을기업에 대하여 별표 6에 따라 우대할 수 있다.

[본조신설 2020. 9. 24.]

제2조의3(공공구매지원관리자 운영) ①공제회는 「중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 “판로지원법”이라 한다)에 따른 공제회의 공공구매지원관리자(이하 “구매지원관”이라 한다)로 계약부서장으로 지정한다.

②구매지원관은 판로지원법에 따른 공공기관의 제품 발주계획, 구매 실적 등 중소기업제품 구매의 적절성 등을 검토하여야 한다. [본조신설 2025. 11. 27.]

제3조(구매계획의 판단) ①계약담당은 구매요구서의 검토가 끝나면 다음 각 호의 사항을 판단하여 구매하여야 한다.

1. 일반경쟁, 제한경쟁, 지명경쟁, 수의계약 등 제반 입찰 및 계약방법에 관한 사항
2. 품종의 분할 또는 통합 구매여부
3. 입찰참가자격 제한의 필요성 유무
4. 제작도면 및 제작규격의 계약 전 승인여부
5. 단가계약 또는 총액계약
6. 시험 또는 대금지급에 관한 사항
7. 기타 특수조건에 관한 사항 등

②계약담당은 품종별 분할 구매가 유리하거나 불가피하다고 인정되는 경우에는 분할 구매를 할 수 있다.

③계약담당은 부당계약 방지를 위해 부당계약 체크리스트(별지 제31호 서식)를 발주부서에 요청할 수 있다. <신설 2024. 12. 3.>

제2장 예정가격

제4조(원가계산서작성 및 의뢰기관) ①원가계산서는 발주부서에서 작성한다. 다만, 계약목적의 내용, 성질 등이 특수하여 스스로 원가계산을 하기 곤란한 경우에는 정부에 등록한 원가계산용역기관에 원가계산을 의뢰할 수 있다. 이 경우의 수수료는 당해 물품구매 예산에서 집행한다.

②계약담당은 최종 원가계산서에 당해 용역기관의 장 및 책임연구원이 직접 확인, 서명하였음을 확인하여야 한다. 다만, 대학(교)연구소의 경우에는 당해 원가계산 전문분야 책임교수(책임연구원) 및 연구소장이 동시에 서명하였음을 확인하여야 한다.

③계약담당은 제1항의 규정에 의하여 원가계산을 의뢰할 경우 다음 각 호의 사항을 명백히 한 계약서를 작성하여야 한다.

1. 원가계산의 내용 등에 하자가 있을 경우 그 책임에 관한 사항
2. 계약의 해제 또는 해지에 관한 사항
3. 기타 적정한 원가계산을 위하여 필요하다고 인정되는 사항

제5조(예정가격의 결정기준) ①발주부서는 다음 각 호의 기준에 의하여 예정가격을 결정하여야 한다.

1. 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격(법령의 규정에 의하여 가격이 결정된 경우에는 그 결정가격 범위내 거래실례가격)
2. 신규개발품, 특수규격품등 특수물품, 공사, 용역 등에 대한 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래 실례가격이 없는 경우와 적정한 거래실례가격이 형성되어 있더라도 대량구매 등으로 그 거래실례가격에 의하여 예정가격을 작성하는 것이 적당하지 아니한 경우에는 원가계산에 의한 가격으로 하되 이 경우에는 계약의 목적이 되는 물품, 공사, 용역 등을 구성하는 재료비, 노무비, 경비와 일반관리비 및 이윤(이하 “일반관리비 등”이라 한다)으로 구분하여 계산한다.
3. 제1호 및 제2호에 의하여 예정가격을 결정할 수 없을 경우에는 감정가격, 유사한 거래실례가격 또는 견적가격
4. 시장가격 조사 시 거래빈도, 조건, 품목별 특성 등을 고려하여 적정가격(최빈가격, 평균가격, 최저가격 등)을 적용할 수 있다. <신설 2024. 12. 3.>

②제1항의 규정에 의하여 예정가격을 결정함에 있어 필요한 경우에는 그 관계 직원으로 하여금 예정가격의 기초금액을 작성하게 하고, 이를 기초로 하여 예정가격을 결정할 수 있다. 이 경우 계약담당은 기초금액을 검토한 결과 물량 또는 가격이 과다 또는 과소하게 계상되어 있다고 판단될 경우에는 조정내용을 예정가격조서 상에 명시하고 기초금액을 가감할 수 있다.

③계약담당은 제1항제1호의 거래실례가격에 의하여 예정가격을 결정할 때에는 일반관리비 등을 가산하여서는 아니 된다.

④제1항의 규정에 의하여 예정가격을 결정함에 있어서는 계약수량, 이행기간, 수급상황, 계약조건, 기타 제반여건을 참작하여야 한다.

제6조(예정가격 기초금액작성) ①예정가격 기초금액은 물품구매의 경우에는 예정 가격 산출조서 및 산출내역서(별지 제4호 및 제5호 서식), 제조구매의 경우에는 제조원가계산서(별지 제23호 서식), 시설공사의 경우에는 공사원가계산서(별지 제6호 서식)에 의거 작성한다.

②조사가격이 구매요구액을 초과할 때에는 부족예산을 확보한 후 예정가격을 정하여야 한다. 다만, 예산배정 잔액이 있는 경우 건당 구매요구액의 10%범위 내에서는 조사가격 범위 내에서 예정가격을 정할 수 있다.

③구매요구자는 계약담당이 제2항 단서의 규정을 적용하여 구매요구액을 초과하여 집행하면 곤란하다고 판단되는 경우에는 구매요구서에 이를 명기하여야 한다. 이 경우 계약담당은 제2항 단서의 규정을 적용할 수 없다.

제7조(예정가격의 결정절차) 예정가격결정은 예정가격조서(별지 제7호 서식)을 첨부하여 발주부서장의 승인을 받아야 한다.

제8조(거래실례가격) 제5조제1항제1호의 규정에 의한 거래실례가격 및 예정가격 결정은 국가계약법 시행규칙 제5조를 준용한다.

제9조(원가계산에 의한 예정가격 작성 등) 원가계산에 의한 예정가격을 작성하고자 할 때에는 국가계약법 시행규칙 제6조부터 제9조를 준용한다.

제10조(감정가격등) 제5조제1항제3호의 규정에 의한 감정가격 등은 다음 각 호의 어느 하나의 가격을 말하며, 그 적용 순서는 다음 각 호의 순서에 의한다.

<개정 2018.10.18>

1. 감정가격 : 「부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 의한 감정평가법인 또는 감정평가사(「부가가치세법」 제8조의 규정에 의하여 평가업무에 관한

사업자등록증을 교부받은 자에 한한다)가 감정평가한 가격

2. 유사한 거래실례가격 : 기능과 용도가 유사한 물품의 거래실례가격

3. 견적가격 : 계약상대자 또는 제3자로부터 직접 제출받은 가격

제11조(예정가격 결정시의 세액합산 등) 예정가격에 포함시켜야할 세액은 국가계약법 시행규칙 제11조를 준용한다.

제12조(희망수량경쟁입찰시 예정가격의 결정) ①계약담당은 희망수량경쟁입찰에 있어서 예정가격을 결정하고자 할 때에는 당해 물품의 단가를 기준으로 하여야 한다.

②제1항의 경우에는 물품의 구매 또는 제조에 관한 입찰인 때에는 그 입찰에 부치고자 하는 물품의 총수량을 기준으로 한 예정가격조서에 의하여 당해 물품의 단가를 정하여야 한다.

제13조(예정가격의 변경) 재공고입찰에 있어서도 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우로서 당초의 예정가격으로는 수의계약을 체결할 수 없는 때에는 당초의 예정가격을 변경하여 새로운 절차에 의한 경쟁입찰에 부칠 수 있다.

제3장 계약방법

제14조(자격요건의 증명) 경쟁입찰의 참가자격 증명에 관한 사항은 국가계약법 시행규칙 제14조를 준용한다.

제15조(입찰참가자격의 등록) 경쟁입찰 참가자격의 등록에 관한 사항은 국가계약법 시행규칙 제15조를 준용한다.

제16조(입찰참가 자격요건 증명서류의 확인) ①계약담당은 입찰참가자에 대하여

입찰참가 자격요건 증명서류의 내용 및 국가계약법 제27조에 의한 입찰참가자격 제한의 사실유무를 확인하여야 한다. <개정 2020. 9. 24.>

②제1항의 규정에 의하여 확인한 결과 사실과 다른 때에는 그 사실을 당해 서류의 제출자에게 통지하고 서류보완 등에 필요한 적절한 조치를 취하여야 한다.

③계약담당은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약을 체결해서는 아니 된다.

1. 공제회의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우

2. 공제회의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우

④ 계약담당은 입찰시 별지제27호서식의 건설근로자공제회 퇴직자 재직여부 확인서를 제출받아 제3항1호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 한다.

제17조(입찰참가자격의 부당한 제한금지) 계약담당은 이 규칙 또는 다른 법규에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 경쟁입찰참가자격을 제한하여서는 아니 된다.

제18조(공사계약 입찰참가자의 자격) ①건설산업기본법의 적용을 받는 건설공사의 입찰참가자는 정부관계부처가 발행한 건설면허 소지자로서 소정의 도급한도액 범위안의 공사에 한한다.

②전기공사업법의 적용을 받는 전기공사의 입찰참가자는 정부소관부처장관, 시장 또는 도지사가 발행한 전기공사업 면허소지자로서 소정의 도급한도액 및 전압별 제한 범위 안의 공사에 한한다.

제19조(입찰에 관한 서류의 작성 및 승낙) ①입찰에 부치고자 할 때에는 아래 각 호의 입찰에 관한 서류를 작성·비치하여야 한다.

1. 입찰공고문 또는 입찰참가통지서
2. 입찰유의서
3. 입찰참가신청서·입찰서 및 계약서 서식
4. 계약일반조건 및 계약특수조건
5. 공사입찰의 경우 국가계약법 시행령 제14조 및 제14조의 2에 의한 설계서
(설계도면·공사시방서 및 현장설명서) 및 공종별 목적물 물량내역서
6. 용역입찰의 경우 과업지시서 등
7. 기타 참고사항을 기재한 서류

②계약담당은 입찰참가자로 하여금 제1항의 규정에 정한 입찰에 관한 서류를 숙지하고 이를 승낙한 자에 한하여 입찰에 참가하게 하여야 한다. 이 경우 관계서류에 날인하게 하여야 한다.

③입찰시에는 별지 제8호 및 제9호 서식을 준용하여 입찰공고에 필요한 사항을 기재하여 공고하여야 한다.

④ 계약담당자는 입찰공고 시 입찰 및 계약 관련 신고제도를 입찰공고문에 명시하여야 한다.

제20조(희망수량에 의한 경쟁입찰 대상범위) 희망수량 경쟁입찰 방법에 의할 수 있는 경우는 국가계약법 시행규칙 제19조를 준용한다.

제21조(희망수량경쟁입찰의 입찰공고) 희망수량경쟁입찰의 입찰공고에 대하여는 국가계약법 시행규칙 제20조를 준용한다.

제22조(2단계 경쟁 등의 입찰의 제외대상) 계약담당은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용역은 2단계 경쟁 등의 입찰에서 제외한다.

1. 청소용역
2. 검침용역
3. 경비시스템 등에 의하지 아니하는 단순경비 또는 관리용역
4. 행사보조 등 인력지원 용역

5. 그 밖에 제1호 내지 제4호와 유사한 용역으로서 기획재정부장관이 정하는 용역

제23조(경매) ①계약담당은 예정가액을 제시하여 입찰하게 하고 최고가격의 입찰자를 낙찰자로 정하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 입찰에 있어서 입찰보증금은 예정가격의 100분의 5이상으로 하여야 한다.

제24조(재공고입찰) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재공고입찰에 부쳐야 한다.

1. 입찰참가 신청자가 1인 이하일 경우
2. 응찰자가 1인 이하일 경우
3. 입찰결과 낙찰자가 없는 경우

제25조(제한경쟁입찰의 대상) ①제한경쟁입찰의 대상에 관하여는 국가계약법 시행규칙 제24조를 준용한다.

제26조(입찰참가자의 지명기준 등) ①지명경쟁입찰에 참가할 자를 지명하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 의하여 지명하되 경쟁원리가 적정하게 이루어지도록 하여야 한다.

1. 공 사
 - 가. 시공능력을 기준으로 지명하는 경우에는 국가계약법 시행규칙 제25조 제2항 제2호를 준용한다.
 - 나. 신용과 실적 및 경영상태가 양호한 업체를 지명하되 특수한 기술의 보유가 필요한 경우에는 이를 보유한 자로 지명한다.
 - 다. 부정당업자로 입찰참가자격의 제한을 받고 당해 제한 기간 만료 후 1년이 경과하지 아니한 자는 지명하지 아니한다.
2. 물품의 제조구매, 수라·가공 등

가. 계약의 성질 또는 목적에 비추어 특수한 기술, 기계·기구, 생산설비 등을 보유하고 있는 자에게 행하게 할 필요가 있을 때에는 이를 보유한 자로 지명한다.

나. 계약의 이행에 있어서 법령의 규정에 의하여 관련사항의 허가 또는 인가를 필요로 하는 경우에는 허가 또는 인가를 받은 자를 지명한다.

다. 부정당업자로 입찰참가자격의 제한을 받고 당해 제한기간 만료 후 1년이 경과하지 아니한 자와 입찰공고일 기준 최근 1년 안에 지체상금이 부과된 자는 지명하지 아니한다.

②계약담당은 제1항의 지명기준을 명백히 하여야 하며 지명경쟁입찰참가자로 지명된 자로부터 지명기준에 적합함을 증명하는 서류를 제출받아 이를 비치하여야 한다.

③계약담당은 지명경쟁입찰에 의한 계약(이하 “지명경쟁계약”이라 한다)을 하고자 할 때에는 다음 각 호의 내용을 작성하여야 한다.

가. 계약의 목적

나. 예산과목

다. 적용규정 및 구체적인 적용사유

라. 기타 참고사항 등

제26조의2(지명경쟁입찰 참가자격 통지) 지명경쟁 입찰의 참가자격자에 대한 입찰참가통지에 관하여는 국가계약법시행규칙 제26조를 준용하고 경쟁입찰 참가통지서(별지 제11호 서식)을 사용한다.

제27조(재공고입찰 등에 의한 수의계약 상대자 결정기준) ①계약담당은 수의계약을 체결하고자 할 때에는 가장 유리한 조건으로 입찰한 순위에 의하여 계약상대자를 결정하여야 한다.

②협상에 의한 계약에서 유찰되어 국가계약법 시행령 제27조에 따라 수의계약을 진행하고자 할 경우 제안서 평가위원회를 개최하여 계약상대자를 결정하여야 한다. <개정 2024. 12. 3.>

제28조(견적에 의한 가격결정) ①발주부서담당은 수의계약을 체결하고자 할 경우에는 예정가격을 정한 후 계약상대자에게 견적서를 제출하게 하여야 한다. 다만, 국가지방자치단체와 계약하는 경우 및 2천만 원 이하인 물품의 제조·구매·용역 그 밖의 계약의 경우에는 예정가격을 정하지 아니할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 견적서에 기재된 견적가격이 예정가격의 범위 안에 들지 아니하는 경우에는 다시 견적서를 제출하게 하여 가격을 결정하여야 한다.

③제1항의 규정에 의하여 견적서를 제출받고자 할 경우에 계약담당은 사업의 업태 및 종목을 고려하여야 한다.

④지정정보처리장치에 의한 견적서 제출이 곤란한 경우로서 이사장이 정하는 경우라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 전문적인 학술연구용역의 경우
2. 농·수산물 및 음식물(그 재료를 포함한다)의 구입 등 신선도와 품질을 우선적으로 고려하여야 하는 경우
3. 그 밖에 계약의 목적이나 특성상 지정정보처리장치에 의한 견적서제출이 곤란한 경우로서 기획재정부장관이 정하는 경우

⑤계약담당이 주된 영업소의 소재지를 기준으로 견적서 제출을 제한하는 경우에는 주된 영업소가 해당공사의 현장, 물품의 납품지 등이 소재하는 특별시·광역시·도 또는 특별자치도의 관할구역 안에 있는 자로 제한하여야 한다. 다만, 공사의 현장, 물품의 납품지 등이 소재하는 시(행정시를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)·군(도의 관할구역 안에 있는 군을 말한다. 이하 이 항에서 같다)에 해당계약의 이행에 필요한 자격을 갖춘 자가 5인 이상인 경우에는 그 시·군의 관할구역 안에 있는 자로 제한할 수 있다.

제28조의2(수의계약 횟수의 제한) 계약담당은 국가계약법 시행령 제26조제1항제5호가목에 따른 수의계약 중 추정가격 5백만원 초과 2천만원 이하인 수의계약은 동일 회계연도 내에 동일업체와 5회 이상 체결할 수 없다. 단, 제2조의2에 따른 사회적가치구현 기업에 대해서는 적용하지 않을 수 있다.

[본조신설 2024. 12. 3.]

제29조(수의계약사항 통보) 수의계약을 체결하고자 할 때에는 다음 사항을 계약상 대자에게 사전에 통보하여야 한다.

1. 품명, 규격, 단위, 수량
2. 납품요구기한
3. 기타 계약에 필요한 사항

제29조의2(계약심의위원회) ①계약과 관련하여 계약심의위원회를 두며, 계약심의 위원회는 5인이상 7인이하로 구성하되, 계약담당직원은 다음 각 호에 해당하는 경우에는 계약심의위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다.

1. 추정가격 5,000만 원을 초과하는 용역·공사계약을 수의계약(단가계약, 견적공고, 제27조2항에 의한 수의계약은 제외)으로 진행하고자 할 경우(다만, 장기 계속계약의 차수별 계약은 사업 내용에 변경이 있는 경우 개최한다.) <개정 2018.10.18., 2024. 12. 3.>

2. 회계연도 시작 전 계약 체결에 관한 사항
3. 기타 위원장이 필요하다고 판단하는 경우

②계약심의위원회는 다음과 같이 구성하되 외부위원이 위원 수의 2분의 1 이상이 되도록 한다. 다만, 보안유지 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다. <개정 2020. 9. 24.>

1. 위원장 : 경영전략본부장
2. 내부위원 : 부서장
3. 외부위원 : 계약업무 분야에 학식이 풍부한 자
4. 간사 : 계약업무 담당자

③계약심의위원회의 위원은 사유발생 시 위원장이 선임하되, 외부위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 자로 선임한다. 다만, 고용노동부 공무원은 외부위원으로 선임할 수 없다. <개정 2020. 9. 24.>

1. 감사·조달분야 업무수행 경력이 3년 이상인 자
2. 변호사, 관련 분야 교수 또는 박사, 공무원 및 유관기관 관계자, 관련 분야

자격증 소지자(기술사 자격소지자)로 해당분야에서 3년 이상 종사한 자

3. 그 밖에 관련분야 경력 등이 위 기준에 상당하다고 인정되는 자

④위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건의 심의·의결에서 제척한다. <개정 2020. 9. 24.>

1. 위원 또는 위원과 「민법」 제777조에 따른 친족 관계에 있거나 있었던 자가 당해 사안의 직접적 이해당사자 또는 직접적 이해단체의 대표자이거나 대표자이었던 경우

2. 위원이 당해 사안의 직접적 이해단체에 소속되어 있는 경우

3. 위원이 당해 사안과 관련하여 직접적 이해당사자 또는 직접적 이해단체의 비용으로 연구·조사·자료수집·발표 등 이와 유사한 업무를 수행하고 있거나 최근 1년 이내에 수행한 경우

⑤이해당사자는 제4항에 따른 제척사유가 있거나 위원에게 심의의 공정성을 기대하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 기피 신청을 할 수 있다. <개정 2020. 9. 24.>

⑥위원은 제4항 또는 제5항에 해당될 경우 스스로 회피할 수 있다. <개정 2020. 9. 24.>

⑦위원의 기피·회피 신청은 별지 제28호 서식의 심의(평가)위원 기피·회피 신청서에 따른다. <신설 2020. 9. 24.>

⑧위원장은 위원이 제4항에 따른 제척사유에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않는 경우 해촉할 수 있다. <신설 2020. 9. 24.>

제29조의3(계약심의위원회 운영) ①계약심의위원회 회의는 위원장을 포함하여 그 구성위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

②계약심의위원회 회의는 출석회의를 원칙으로 한다. 다만, 사안의 긴급, 기타 사유로 회의를 개최할 수 없는 경우에는 서면으로 심의할 수 있다. 이 경우 구성위원 과반수의 서면심의서 제출과 제출한 구성위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③외부위원은 대리인을 회의에 출석하게 하거나 의결에 참석하게 하여서는 안 된다. 다만, 기존 위원 자격 요건을 충족하고 다음 각 호의 사유로 미리 위원장의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 질병, 사고, 출장 및 교육 등 부득이한 사유로 회의에 참석할 수 없는 경우
2. 그 밖에 불가피한 사유가 있을 경우

④위원장은 외부위원 선임시 비밀준수, 부당이득 행위금지 등에 대한 별지 제 29호 서식의 청렴서약서를 제출하게 하여야 한다.

⑤위원장은 회의 개최 3일 전까지 개최일시, 장소 및 심의안건 등을 위원에게 통보하여야 한다. 다만, 긴급한 사유로 계약심의위원회를 개최할 필요가 있는 경우에는 구두통보 후 계약심의위원회를 소집할 수 있다.

⑥위원장은 계약심의위원회 별지 제30호 서식의 회의록을 작성하여 홈페이지 등에 공개하여야 한다. 다만, 공개 시 업무수행에 현저한 지장을 초래하거나 특정인의 이익을 침해할 우려가 있는 경우에는 그 사유를 명시하여 회의록을 공개하지 아니할 수 있다.

⑦계약을 요청한 해당 부서는 계약심의위원회의 의결내용에 따라야 한다.

[본조 신설 2020. 9. 24.]

제30조(협상에 의한 계약체결) ①물품·일반용역계약의 협상에 의한 계약의 체결에 필요한 기술평가 사항은 이 세칙에서 특별히 정한 것 외에는 기획재정부 계약예규의 「협상에 의한 계약 체결기준」을 따른다.

②발주부서에서는 협상적격자와의 기술협상 시 다음 각 호의 불공정행위가 발생하지 않도록 하여야 한다.

1. 과업범위의 변경이 없음에도無理하게 과업기간 단축 요구
2. 제안내용의 사업과 관련이 없는 과업내용을 추가 요구
3. 부당한 기술이전 등 요구
4. 하자보수기간 연장 요구
5. 타 특정업체와의 거래 강요

6. 정당한 이유 없이 장비의 교체를 요구
7. 후순위업체 선정을 위해 과도한 기술협상 제시
- ③발주부서의 장은 제2항의 기술협상 종료 후 별지24호서식 불공정사례 사전검토 확인서를 제출하여야 한다.
- ④협상에 의한 계약의 제안서 평가는 별표 1을 준용하여 평가한다. <개정 2020. 9. 24., 2024. 12. 3.>
- ⑤발주부서장은 정보화사업 등 높은 전문성을 요하는 용역 또는 계약부서장과 협의하여 필요하다고 인정한 경우에는 조달청에 발주 및 계약을 의뢰할 수 있다. <신설 2024. 12. 3.>

제30조의2(제안서평가위원회의 구성) ①협상에 의한 계약체결을 위한 제안서평가위원회(이하 “평가위원회”라 한다)는 다음 각 호에 따른 10명 이내의 위원으로 구성하며, 위원장은 위원회에서 호선으로 정한다.

1. 해당 사업 본부장
2. 부서장(지사장 포함)
3. 관련사업에 경험과 학식이 있는 직원
4. 외부 전문가로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당 하는 자 <개정 2018.10.18>
 - 가. 국가기관, 지방자치단체 또는 「공공기관 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관에서 해당 분야 업무를 6년 이상 수행한 경험이 있는 사람
 - 나. 「국가기술자격법」에 따른 기술사 또는 기능장 자격, 박사학위가 있는 자로서 2년 이상 해당 분야 실무 경력이 있는 사람
 - 다. 「고등교육법」에 따른 대학에서 조교수 이상의 교수직에 있는 사람으로 2년 이상 해당 분야 연구에 종사한 경험이 있는 사람
 - 라. 연구기관에 연구원으로 종사 중인 학사 이상의 학위소지자로서 2년 이상 해당 분야 연구에 종사한 경험이 있는 사람
 - 마. 그 밖에 계약 또는 각 사업분야에 관한 학식과 경험이 가목부터 라목까지의 기준에 상당하다고 인정되는 사람

②발주부서장은 평가위원회를 구성하기 위하여 평가위원 POOL을 구성하여야

한다. <개정 2020. 9. 24.>

③추정가격이 1억원 미만인 경우에는 해당 사업계획서에 따라 평가위원회를 구성한다. <개정 2018.10.18>

④추정가격이 1억원 이상인 경우에는 별표 2의 사업예산별 평가위원 수 및 구성요건에 따라 평가위원회를 구성한다. <개정 2018.10.18.>

⑤위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건의 심의의결에서 제척한다. <신설 2020. 9. 24.>

1. 본인 또는 소속단체에서 평가대상 업체로부터 전년 1월 1일부터 현재까지 하도급을 포함하여 용역, 자문, 연구 등을 수행한 경우
2. 당해 사업의 시행으로 인하여 이해당사자가 되는 경우
3. 최근 3년 이내에 당해 평가대상 업체에 재직한 경우
4. 소속 단체나 학회 등이 평가대상 업체로부터 지원받은 후원금이 당해 사업과 직접 관련이 있는 경우
5. 기타 공정한 심사를 수행할 수 없다고 판단되는 경우

⑥이해당사자는 제5항에 따른 제척사유가 있거나 위원에게 평가의 공정성을 기대하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 기피 신청을 할 수 있다. <신설 2020. 9. 24.>

⑦위원은 제5항 또는 제6항에 해당될 경우 스스로 회피할 수 있다. <신설 2020. 9. 24.>

⑧위원의 기피·회피 신청은 별지 제28호 서식의 심의(평가)위원 기피·회피 신청서에 따른다. <신설 2020. 9. 24.>

⑨위원장은 위원이 제5항에 따른 제척사유에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않는 경우 해촉할 수 있다. <신설 2020. 9. 24.>

⑩평가위원회 회의는 위원장을 포함하여 그 구성위원 3분의 2 이상으로 출석으로 개의한다. <신설 2020. 9. 24.>

⑪평가위원회는 출석회의를 원칙으로 하되 출석 심의가 곤란한 경우에는 서면으로 심의할 수 있다. <신설 2020. 9. 24.>

⑫평가위원회의 기타 운영에 관하여는 제29조의3 제3항, 제4항, 제6항을 준용한다. <신설 2020. 9. 24.>

제30조의3(평가위원의 위촉) ①평가위원회의 위원(이하 “평가위원”이라 한다)은 평가 직전일까지 위촉한다. 다만, 과업내용의 보안 및 특수성 등의 사유가 있는 경우에는 평가 직전일에 위촉한다.

②평가위원은 다음 각 호의 순서에 따라 위촉한다. 다만, 고용노동부 공무원은 외부위원으로 위촉할 수 없다. <개정 2020. 9. 24.>

1. 발주부서장은 평가위원 POOL에서 내·외부 평가위원 수의 각각 2배수 이상으로 별표 3의 평가위원 후보 명단을 작성하여 평가 3일전까지 계약부서장에게 평가위원 후보 연락순번을 요청하여야 한다.
2. 계약부서장은 무작위 추출을 통해 평가위원 후보 연락순번을 결정하고 발주부서장에게 회신한다.
3. 발주부서 담당자는 제2호에 따라 결정된 연락순번에 따라 교섭을 진행하고 소요인원이 충족되면 종료한다.
4. 평가위원으로 선정된 경우 별도의 위촉 절차 없이 평가위원으로 위촉된 것으로 보며 평가가 완료된 경우 해촉된 것으로 간주한다.
5. 최초에 선정한 평가위원 후보 배수로 평가위원회가 구성되지 않는 경우에는 구성이 완료될 때까지 평가위원 선정 절차를 반복 수행한다.
6. 외부평가위원 후보 명단으로 더 이상 외부평가위원 선정이 불가능한 경우에는 별표 2에 따른 외부평가위원 수의 2분의 1 이하의 범위에서 내부평가위원으로 대체하여 위촉할 수 있다.

③ <삭제 2019. 12. 16.>

④ 위원장은 위촉된 평가위원에게 별표 5의 제안서 평가위원 유의사항 및 공지사항을 주지시켜야 한다.

제30조의4(블라인드 평가) ①발주부서장은 다음 각 호에 해당하는 사업에 대해서는 발주부터 평가 종료 시까지 평가위원들에게 제안업체의 정보를 제공하지 않는

블라인드 평가를 실시할 수 있다.

1. 추정가격 2억원 이상인 사업
2. 기타 공정한 심사가 필요하다고 인정되는 경우

②발주부서 담당자는 제안업체가 입찰공고 시 제시한 블라인드 평가 제안서 작성기준을 위반하여 제안서에 제안업체 정보(업체명, 대표자 성명, 참여인력 성명, 로고, 이미지 등 입찰자를 인지할 수 있는 표시 일체)를 표기하거나, 제안서 평가 시 평가위원이 제안업체 정보를 인지하게 한 경우에는 당해 제안업체의 제안서 기술평가점수(기술능력평가 점수 100점 만점 기준 환산) 최종 산출 점수에서 3점을 감점처리 한다. 이 경우 감점처리 여부는 참석위원 과반수의 찬성으로 결정한다.

③발주부서 담당자는 제안서 평가 시 평가위원이 제안업체 정보를 인지하지 못하도록 제안서가 작성되었는지 사전검토 하여야 한다.

[본조 신설 2020. 9. 24.]

제4장 입찰 및 낙찰절차

제31조(입찰참가신청) ①계약담당은 경쟁입찰에 참가하고자 하는 자로 하여금 입찰서 제출마감일 전일까지 다음 각 호의 서류를 제출하게 하여야 한다. 다만, 입찰참가자격등록을 한 자에 대하여는 입찰보증금의 납부로써 다음 각 호의 서류의 제출에 갈음하게 할 수 있다.

1. 입찰참가신청서(별지 제10호 서식)
2. 입찰참가 자격요건 증명서류
3. 기타 입찰공고로 요구한 서류

②제1항의 규정에 의한 입찰참가 신청서류를 접수한 때에는 입찰참가 접수증을 교부할 수 있다.

③현장설명회를 입찰공고에 실시할 경우 현장설명청취조서(별지 제20호 서식)을 사용한다. <개정 2018.10.18>

④계약담당자는 국가계약법 제9조제3항의 귀속사유가 발생한 경우 즉시 낙찰자에게 입찰보증금 납부를 고지하고, 고지일로부터 15일 이내에 납부하도록 하여야 한다. <신설 2018.10.18>

제32조(입찰참가 신청서의 확인) ①계약담당은 입찰참가 신청서류를 접수할 때에는 다음 각 호의 사항을 검토 확인하고 필요한 조치를 취한다.

1. 입찰참가 자격유무
2. 입찰참가 신청서상의 기재사항 사실여부
3. 인감 및 사용인감 대조
4. 기타 필요하다고 인정되는 사항

②입찰참가 신청서 접수 시 사본을 제출받는 경우에는 원본과 대조 확인하여야 한다.

제33조(입찰방법) ①입찰은 입찰공고에 지정된 장소와 일시에 집행하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 인하여 지정된 장소와 일시에 행할 수 없을 때에는 사전에 입찰참가자에게 그 변경내용을 통보하여야 한다.

②입찰업무를 검사한 경우에는 위임사항을 증명할 수 있는 증명서를 확인한 후 입찰에 참가하도록 하여야 한다.

③수기입찰 시에는 미리 준비된 입찰함에 투함하도록 한다.

④입찰서(별지 제12호 서식)의 기재방법은 다음 각 호에 따른다.

1. 입찰서의 금액란은 한글(또는 한자)로 표기하고 내역란의 금액은 아라비아 숫자로 기재하도록 하며 두란의 숫자가 서로 다를 때에는 한글(또는 한자) 표기에 따른다.
2. 특별히 단가와 금액을 구분 기재하도록 한 경우에 있어 계산상의 차이가 있을 때에는 단가입찰의 경우는 단가, 총액입찰의 경우는 총액에 따른다.

⑤입찰집행 시에는 입찰조서(별지 제13호 서식)를 작성하여야 한다.

⑥공사주관부서의 장은 필요하다고 인정할 경우 공사계약 입찰시에 입회할 수 있다.

⑦정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하는 전자입찰 방식에 의하는 경우에는 입찰공고에 표시한 절차 및 방법에 의하여 입찰을 집행한다. 전자입찰 시 입찰참가신청서(별지 제10호서식)를 작성하여야 한다.

제34조(입찰무효의 이유 표시) 계약담당은 입찰을 무효로 하는 경우에는 무효여부를 확인하는데 장시간이 소요되는 등 부득이한 사유가 없는 한 개찰장소에서 개찰에 참가한 입찰자에게 이유를 명시하고 그 뜻을 알려야 한다. 다만, 정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하게 하는 경우에는 입찰공고에 표시한 절차와 방법으로 입찰자에게 입찰무효의 이유를 명시하고 그 뜻을 알려야 한다.
<개정 2020. 9. 24.>

제35조(특정물품의 제조 또는 매입 시의 낙찰자 결정방법) ①계약담당은 특정물품의 제조 또는 매입 입찰에 있어서는 입찰자로 하여금 당해 물품의 품질 등 표시서를 입찰서에 첨부하게 하여야 한다.
②제1항의 규정에 의하여 품질등 표시서의 제출을 받은 때에는 입찰 전에 미리 결정한 평가 기준에 의하여 제29조의2 규정에 의한 위원회 또는 전문기관에서 평가하되 특별한 사유가 없는 한 입찰일로부터 10일 이내에 낙찰자를 결정하여야 한다. <개정 2020. 9. 24.>

제36조(희망수량에 의한 낙찰자의 결정) ①계약담당은 희망수량경쟁입찰에 있어서 다음 각 호의 기준에 따라 낙찰자를 결정하여야 한다.

1. 물품의 제조 또는 매입계약에 있어서의 예정가격을 초과하지 아니하는 단가의 입찰자중 최저단가 입찰자로부터 순차로 수요량에 도달할 때까지의 입찰자를 낙찰자로 한다. 다만, 지식기반사업에 해당하는 물품의 제조 또는 매입 계약에 있어서는 가장 경제성이 있는 가격의 입찰자로부터 순차로 수요량에 도달할 때까지의 입찰자를 낙찰자로 한다.
2. 물품의 매각입찰에 있어서의 예정가격을 초과하는 단가의 입찰자중 최고단가 입찰자로부터 순차로 매각수량에 달할 때까지의 입찰자를 낙찰자로 한다.

3. 제1호 및 제2호의 경우에 낙찰자가 될 동가의 입찰자가 2인 이상 있을 때에는 입찰수량이 많은 자를 우선순위의 낙찰자로 하며 입찰수량이 동일할 때에는 추첨으로 낙찰자를 결정한다.

②제1항의 규정에 의하여 낙찰자를 결정함에 있어서 최후 순위의 낙찰자의 수량이 다른 낙찰자의 수량과 합산하여 수요량 또는 매각량을 초과하는 경우에는 그 초과하는 수량은 이를 낙찰되지 아니한 것으로 본다.

제37조(개찰 및 낙찰선언) ①계약담당은 입찰서를 지정된 시간까지 접수한 때에는 입찰서의 접수마감을 선언하고 입찰자의 참석 하에 이를 개봉하여야 한다. 다만, 정보 처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하게 하는 경우에는 입찰공고에 표시한 절차와 방법으로 입찰서의 접수를 마감하고 입찰서를 개봉하여야 한다.

②계약담당은 규격과 가격 또는 기술과 가격입찰을 동시에 실시하는 경우에는 2인 이상의 유효한 입찰로 성립한 규격입찰 또는 기술입찰의 개찰결과 규격적격자 또는 기술적격자로 확정된 자가 1인인 경우에도 가격입찰서를 개봉할 수 있다.

③낙찰이 될 동일조건의 입찰자가 2인 이상 있을 때에는 즉시 추첨으로써 낙찰자를 정하여야 한다. 이 경우에 그 입찰자중 출석하지 아니한 자 또는 추첨을 하지 아니하는 자가 있을 때에는 입찰사무에 관계없는 직원으로 하여금 이를 대신하여 추첨하도록 하거나, 전자조달시스템의 자동추첨기능으로 갈음할 수 있다.

④경쟁입찰인 경우에는 규격 또는 기술우위자를 낙찰자로 결정하여야 하며, 희망수량에 의한 경쟁입찰에 부친 경우에 동일 단가로 입찰한 자가 2인 이상인 때에는 입찰수량이 많은 입찰자를 낙찰자로 한다.

⑤희망수량 단가입찰의 경우 부분수량 낙찰자 및 수량만을 발표하고 낙찰단가는 낙찰된 후에 발표한다.

제5장 계약의 체결 및 이행

제38조(계약서의 작성 및 계약의 체결) ①계약당당은 계약상대자를 결정한 때에는 지체 없이 별지 제17호의 표준계약서에 의하여 계약을 체결하여야 한다.

②계약당당은 계약을 체결하고자 할 때에는 계약의 목적, 계약금액, 계약보증금, 이행기간, 위험부담, 지체상금 기타 필요한 사항을 명백히 기재한 계약서를 작성하여야 한다.

③계약서는 정본 1부 또는 2부를 작성하고 인지세법이 정하는 바에 따라 소정 금액의 수입인지를 첨부하고 이를 보관한다. 단, 인지세는 계약상대자와 100분의 50씩 부담하며, 제2조의2에 따른 사회적가치구현 기업에 대해서는 공제회가 전액 부담할 수 있다. <개정 2024. 12. 3.>

④계약당당은 제1항의 규정에 의한 표준계약서에 기재된 계약일반사항 이외에 당해 계약에 필요한 특약사항을 명시하여 계약을 체결할 수 있다.

⑤제1항의 규정에 의한 서식에 의하기가 곤란하다고 인정될 때에는 따로 이와 다른 양식에 의한 계약서에 의하여 계약을 체결할 수 있고, 계약일반조건 이외에 특수조건을 명시하여 계약을 체결할 수 있다.

⑥계약당당은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약서의 작성을 생략할 수 있다. 이 경우 청구서, 각서, 협정서, 승낙사항(별지 제2호서식) 등 계약성립의 근거가 될 수 있는 서류를 받아 비치하여야 한다.

1. 계약금액이 3천만원이하인 계약을 체결하는 경우
2. 경매에 부치는 경우
3. 물품매각의 경우에 있어서 즉시 대금을 납부하고 그 물품을 인수하는 경우
4. 국가, 지방자치단체, 정부투자기관 또는 정부출연기관과 계약을 체결하는 경우
5. 전기, 가스, 수도의 공급계약 등 성질상 계약서의 작성이 필요하지 아니한 경우

⑦계약담당직원은 계약상대자의 과업내용이 다음 각호의 사항을 포함하는 경우에는 표준 개인정보처리위탁 계약특수조건(별지 제25호 서식)을 계약내용으로 하여야 한다.

1. 고객만족도 조사업무
2. 회원가입 및 운영업무

3. 기타 개인정보 처리를 요하는 업무

⑧계약서를 작성하는 계약의 경우에는 청렴계약이행서약서(별지 제26호 서식)을 계약내용으로 하여야 한다.

제39조(수의계약시의 계약서식) 제38조제6항의 계약을 체결할 경우에 계약결의서(별지 제1호 서식)를 사용할 수 있다. <개정 2018.10.18>

제40조(계약의 통보) 계약담당은 계약체결 후 계약체결내용을 계약의뢰부서에 서면 또는 구두로 이를 통보한다.

제41조(계약대장 기록관리) ①계약담당은 계약을 체결한 후 계약사항을 계약대장(별지 제3호 서식)에 기록 관리하여야 한다. 다만, 제38조제6항의 규정에 의한 계약사항에 대하여는 계약대장 등재를 생략할 수 있다. <개정 2018.10.18>

② 추정가격 100만원 미만의 소모품 매입·제조·운반, 소규모 용역 및 임차, 인쇄물은 계약이 아닌 증빙서류(견적서, 세금계산서, 지출증빙, 신용카드명세서 등)를 첨부한 지출결의로 처리할 수 있다.

제42조(계약보증금의 납부) ①계약담당은 계약보증금을 현금으로 수령시는 계약보증금납부서(별지 제14호 서식)를 작성하여야 한다.

②계약담당은 계약보증금 납부면제시에는 계약상대자에게 계약보증금지급각서(별지 제16호 서식)를 징구하여 첨부하여야 한다.

③계약담당은 계약상대자가 납부한 입찰보증금을 별지 제15호 서식에 의거 계약보증금으로 대체 납부할 것을 요청할 때에는 계약보증금으로 대체 정리하여야 한다.

제43조(하자보수보증금의 납부) ①계약담당은 공사의 준공검사를 마친 때에는 그 공사대가의 최종지출시까지 별지 제14호 서식의 하자보수보증금납부서와 함께 계약금액의 100분의 2이상 100분의 10이하에 해당하는 하자보수보증금을 납부

하게 하여야 한다. <개정 2018.10.18>

②물품의 제조 또는 매입, 용역계약에 있어서 필요하다고 인정할 때에는 하자 보수보증금을 납부하게 할 수 있다.

제44조(증권에 의한 보증금 납부) 증권에 의한 보증금 납부에 대한 사항은 국가계약법 시행규칙 제54조를 준용한다.

제45조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부) ①계약담당은 입찰참가자 또는 계약상대자가 보증금을 은행의 지급보증서, 보증보험증권(이하 “보증보험증권 등”이라 한다)등으로 납부하고자 할 때에는 다음 각 호의 사항을 명시하게 하고 이를 확인하여야 한다.

1. 피보증인의 명의를 공제회일 것
2. 보증금액이 납부하여야 할 보증금액 이상일 것
3. 보증기간을 보증금에 따라 다음 각목의 어느 하나에 해당할 것

가. 입찰보증금

(1)보증기간의 초일 : 입찰서 제출마감일 이전일 것

(2)보증기간의 만료일 : 입찰서 제출마감일 다음날부터 30일 이후일 것. 다만, 국가계약법시행령 제78조의 규정에 의한 공사입찰의 경우에는 입찰서 제출마감일 다음날부터 90일 이후이어야 한다.

나. 계약보증금

(1)보증기간의 초일 : 계약기간 개시일

(2)보증기간의 만료일 : 계약기간의 종료일 이후일 것

다. 하자보수보증금

(1)보증기간의 초일 : 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날

(2)보증기간의 만료일 : 하자담보책임기간 종료일 이후일 것

4. 보증보험증권 등에 기재된 보증내용이 입찰참가자 또는 계약상대자의 의무 이행과 동일한 내용을 보증하는 것일 것

5. 보증보험증권인 경우에는 보증보험 보통보험약관에 규정된 면책사유에 불구하고 공제회에 귀속시켜야 할 금액을 보증하는 특약조항이 있을 것
6. 기타 필요한 사항

제46조(정기예금 증서 등에 의한 보증금납부) 계약당당은 계약상대자가 보증금을 정기예금증서 또는 수익증권으로 납부하고자 할 때에는 국가계약법 시행규칙 제56조를 준용한다.

제47조(유가증권평가 및 보증금의 수납) 보증금으로 납부한 유가증권의 평가는 시가가 액면 가액 이상일 때에는 액면 가액으로 하고, 시가가 액면 가액 미만일 때에는 시가에 의한다.

제48조(보증기간중의 의무) 계약당당은 보증기간 중 당해 보증 보험계약 등이 약관, 특약 또는 상법의 규정에 의하여 피보험자에게 주어진 다음 각 호의 의무를 성실히 이행하여야 한다.

1. 상법 제652조의 규정에 의한 위험의 변경 및 증가의 통지의무
2. 상법 제657조의 규정에 의한 보험사고 발생의 통지의무
3. 상법 제680조의 규정에 의한 손해방지의 의무
4. 약관의 규정에 의한 조사승락의 의무
5. 기타 약관 또는 특약으로 특히 정한 의무

제49조(보증기간의 연장) 계약당당은 계약의 체결일을 연기하거나 계약의 이행기간 또는 하자담보책임기간을 연장하고자 할 때에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증기간에 그 연기 또는 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증기간으로 하는 보증보험증권 등을 제출하게 하여야 한다.

제50조(계약금액변경시의 보증금납부) ①계약당당은 물가변동 또는 설계변경으로 인한 계약금액조정으로 계약금액이 증액된 때에는 이에 상당하는 보증금을 추

가로 납부하게 하여야 한다.

②제1항의 경우 계약금액이 감액된 때에는 이에 상응한 금액의 보증금을 계약 상대방의 요청에 의하여 반환할 수 있다.

제51조(보증금의 반환) ①계약당당은 납부된 보증금의 보증목적이 달성된 때에는 계약상대자의 요청에 의하여 즉시 이를 반환하도록 하여야 한다. 이 경우 하자 발생유무 등을 확인한 후 반환하여야 한다.

②하자담보책임기간이 서로 다른 공종이 복합된 건설공사에 있어서는 제76조의 규정에 의한 공종별 하자담보책임기간이 만료되어 보증목적이 달성된 공종의 하자보수보증금은 계약상대자의 요청이 있을 때에는 즉시 이를 반환하여야 한다.

<개정 2020. 9. 24.>

제52조(보증금 등의 귀속절차) ①계약당당은 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하거나 계약불이행 또는 하자보수 불이행 등의 보증사고가 발생한 경우에는 지체 없이 계약상대자에게 통지하고 당해 보증금을 다음 각 호와 같이 처리하여야 한다.

1. 현금의 경우에는 기타 수익으로 징수 조치한다.
2. 상장유가증권, 국채, 지방채, 기타의 증권의 경우에는 공제회의 소유 유가증권으로 귀속 조치한다. 이 경우 등록국채에 있어서는 그 뜻을 한국은행에 통지하여 이를 귀속 조치한다.
3. 보증보험증권 등의 경우에는 관계보증기관에 그 뜻을 통지하고 보증채무의 이행을 청구하여 수입금으로 징수 조치한다.
4. 예금증서등인 경우에는 당해 은행에 그 뜻을 통지하고 당해 보증금을 수입금으로 징수 조치한다.

제53조(희망수량경쟁입찰의 입찰보증금의 귀속) 계약당당은 최후순위 낙찰자가 그 의무를 이행하지 아니하여 입찰보증금을 귀속시키는 경우 당해 낙찰자의 낙찰수량에 대하여 제36조제2항의 규정이 적용된 때에는 그 낙찰된 수량에 비례

한 입찰보증금만을 귀속시켜야 한다. <개정 2018.10.18., 2020. 9. 24.>

제54조(계약 및 하자보수보증금 면제시의 계약불이행 조치) 계약담당은 계약보증금 및 하자보수보증금의 납부를 면제한 계약이 불이행된 경우에는 계약상대자에게 계약보증금 및 하자보수보증금 상당액을 징수하여야 한다.

제55조(하도급의 승인 및 선정기준) ① 계약상대자로 부터 당해공사의 하도급 승인요청 또는 기타 도급조건 변경요청이 있을 때에는 다음 각 호의 사항을 명백히 하여 승인하도록 하여야 한다.

1. 공사명
2. 원도금액
3. 하도급 부분 및 내역
4. 하도급 금액
5. 하도급자
6. 시공기간
7. 하도급 사유(하도급자 및 기타 하도급조건 변경시에는 변경하는 사유)
8. 하도급계약서 사본
9. 기타 참고사항

② 제1항의 규정에 의한 하도급자는 당해 공사를 수행할 수 있는 신용과 실력이 있는 자로서 법령의 규정에 의하여 면허, 허가 등을 보유한 유자격자이어야 하며, 하도급승인요청 내용을 신중히 검토한 후 승인하여야 한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 하도급을 승인한 경우에는 계약담당은 하도급 승인내용을 기록 관리하여야 한다.

제56조(공사의 착공) ① 계약담당은 계약상대자로 하여금 착공시에는 착공계와 공사공정예정표를 제출하게 한 후 그 내용을 검토하여 승인하여야 한다.

② 계약상 별도의 규정이 없는 한 공사가 긴급을 요하여 공제회가 필요하다고 인정하는 경우를 제외하고는 공제회의 승인 없이 야간작업을 할 수 없다.

③도급금액 3천만원 이상이며 공사기간 30일 초과 공사는 기획재정부 계약예규를 준용하여 노무비를 구분관리·지급확인하고, 전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제9조의2제1항에 따른 시스템을 통해 노무비를 지급하여야 한다. <신설 2024. 12. 3.>

제57조(납기관리) ①계약담당은 구매요구자 및 계약상대자와의 긴밀한 협조 하에 항상 제작 및 납품현황을 파악하여 납기 내에 납품이 가능하도록 하여야 한다.
②발주부서 검사자는 약정된 납기에 계약이 이행되지 아니하는 경우에는 이를 계약담당에게 통보하여야 한다.

제58조(납기의 변경) ①계약 후 납기의 변경이 필요한 때에는 다음 각 호의 절차에 따른다.

1. 계약상대자의 사정에 의한 변경

계약상대자가 납기를 연장하고자 하는 때에는 사전에 그 사유를 명시한 납기 변경신청서를 제출하게 하여야 한다.

2. 공제회의 사정에 의한 변경

공제회의 사정에 의하여 납기를 변경하고자 하는 때에는 구매요구자는 납기 변경요구서를 계약담당에게 제출하여야 한다.

②계약상대자의 사정에 의하여 납기가 연장된 경우에는 지체상금은 면제하지 아니한다.

제59조(물품검사 및 감독) 검사자는 구매, 제조, 수리, 기타 도급에 관한 계약을 체결하고 납품되는 모든 물품에 대하여 약정된 수량, 품질, 사양 등과 일치되는지를 소정의 절차에 따라 검사 및 감독을 하여야 한다.

제60조(검사자) 검사행위는 물품구매 등을 요구한 구매요구자가 행한다. 다만, 검사업무를 수행함에 있어 전문적인 지식 또는 기술을 필요로 하거나 기타 부득이한 사유로 인하여 검사를 할 수 없을 때에는 검사자를 별도로 임명할 수 있다.

제61조(검사의 요청) ①계약상대자가 검사를 요청할 때에는 해당 계약의 이행을 완료한 후에 검사자에게 서면으로 통지하여야 한다. <개정 2024. 12. 3.>

②계약상대자가 검사를 요청한 때에는 검사자는 14일 이내에 검사를 완료하여야 한다. 다만, 연간단가계약서 또는 검사물량, 시험조건 등 특별한 사유가 있는 경우에는 계약체결시 검사소요일을 따로 정할 수 있다.

제62조(검사준비) 검사자는 업무수행상 필요하다고 인정될 때에는 계약상대자 또는 납품자에게 자료의 제공, 수검품의 정리, 운반 및 기타 필요한 사항을 준비시킬 수 있다.

제63조(검사장소) 검사장소는 계약서에 명시된 납품장소로 하되, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 검사장소를 변경할 수 있다. 다만, 봉인 및 검인이 불가능한 경우에는 검사장소를 변경하여서는 아니 된다.

1. 약정된 검사장소가 협소하여 수량파악이 곤란할 때
2. 공장도 물품에 대한 검사의 경우
3. 시험검사 설비미비 또는 검사설비 현장에서 시험 검사하는 것이 유리하다고 인정될 때
4. 중량물이나 장작물로서 운반검사가 용이하지 아니할 때
5. 기타 사유로 제작회사 등에서 검사가 필요하다고 인정될 때

제64조(검사의 방법) ①물품의 검사는 외관검사, 수량검사 및 시험검사를 거쳐 종합 판정하는 방법으로 행한다.

②제1항의 시험검사는 검사물품의 구조, 성능 및 재질을 시험하는 방법으로 행하되, 시험을 필요로 하는 물품 중 외관 및 수량검사에 합격된 물품에 한하여 행한다.

③물품의 수량 및 외관검사는 구매요구자 또는 계약담당이 함을 원칙으로 한다. 다만, 시험검사를 계약상대자 제조공장에서 하여야 할 경우의 외관 및 수량검사는 구매요구자 또는 그 위임 받은 자가 할 수 있다.

④검사자는 납품된 물품의 구조, 재질, 성능, 규격을 확인하기 어려운 경우에는 외부의 시험기관에 시험검사를 의뢰하여 그 결과에 따라 처리할 수 있다.

제65조(검사의 입회) 검사시에는 계약담당 또는 그 위임을 받은 실무직원은 검사에 입회할 수 있다. 다만, 규정 제32조 각 호의 계약사항에 대하여는 검사입회를 생략할 수 있다.

제66조(출장에 의한 검사) ①제63조 각 호의 규정에 의하여 출장검사를 할 경우에는 계약상대자에게 출장에 소요되는 비용을 부담하게 할 수 있다. 다만, 공제회의 필요에 의한 출장검사시 출장소요비용은 공제회가 부담한다. <개정 2020. 9. 24.>

②제1항의 검사에 필요한 설비와 기계기구의 운반 및 검사보조에 필요한 기타 사항은 계약상대자로 하여금 제공하게 할 수 있다.

제67조(검사의 거절) 계약상대자가 정당한 사유 없이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하였을 때에는 검사를 거절할 수 있다.

1. 검사 의뢰된 물품의 수량이 부족할 때
2. 검사에 필요한 자료 또는 피사품을 제출하지 아니할 때
3. 검사보조에 필요한 노무를 제공하지 아니할 때
4. 출장검사의 경우 검사여건이 검사결과에 악영향을 미칠 우려가 있을 때 또는 검사완료품과 검사대상품이 혼합될 우려가 있을 때
5. 기타 계약사항을 위반한 경우

제68조(불합격품의 조치) 납품된 물품이 불합격으로 판정된 경우에는 다음 각 호와 같이 처리한다.

1. 불합격사유가 발생한 경우에는 검사자는 이를 계약담당자에게 통보한다. 다만, 경미한 사항은 예외로 한다.
2. 계약담당은 구매요구자와 협의를 거쳐 재납품으로 발주목적 달성 및 사용가

능여부를 검토하여 재납품하게 하거나 계약해제 및 해지 여부를 결정하여 계약상대자 및 구매요구자에게 통보한다.

제69조(재납품시의 검사) ①재납품 되는 물품에 대하여는 더욱 세밀하고 엄격하게 검사한다.

②제1항의 검사결과 다시 불합격되었을 때에는 계약의 해제와 아울러 당해 업자의 출입자격을 정지시킬 수 있다.

제70조(납품일) ①납품일은 계약상의 목적물이 검사 완료된 일자로 한다.

②검사 의뢰된 물품이 검사에 불합격되어 재납품된 경우 재납품분의 납품일을 검사완료일로 한다.

③납품일에 관하여 계약서에 따로 약정이 있는 경우에는 그 약정에 따른다.

제71조(검사조서작성) 검사조서작성은 별지 제18호 서식에 의한다. 다만, 검사조서작성을 생략하는 경우에는 거래명세서, 납품서, 영수증 등으로 검사조서를 갈음할 수 있다. <개정 2018.10.18>

제72조(납품관계서류 검토) ①계약담당은 검사자로부터 검사조서를 접수하면 다음 사항을 검토한다.

1. 납품관계서류상의 품명, 규격 및 단위 등이 계약내용과 일치하는지의 여부
2. 시험을 요하는 경우 시험의뢰서와 시험결과통지서와 일치 여부
3. 납품장소, 검사자, 납품일자 확인

②제1항의 검토결과 납품관계서류의 내용이 미비한 경우에는 이를 명기하여 검사자의 확인을 받아 처리하여야 한다.

③발주부서담당 및 계약담당은 국민연금 제95조의 2에 따라 납부사실증명을 필요로 하는 계약은 국세 및 지방세완납증명서, 4대보험 완납증명서 등 필요한 관계서류를 첨부하게 하여야 한다.

제73조(대가의 지급) ①계약담당은 공사, 제조, 매입, 기타 지출의 원인이 되는

계약에 있어서는 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날로 부터 5일 이내에 대가를 지급하여야 한다. 이 경우 계약당사자의 합의에 의하여 5일을 초과하지 아니하는 범위 안에서 대가의 지급기간을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다. <개정 2024. 12. 3.>

②검사자는 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체 없이 필요한 시정조치를 하여야 하며, 이 경우 검사기간이 경과된 경우에는 그 경과된 기간을 제1항의 기간에서 공제하며, 천재지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 대가를 지급할 수 없게 된 경우에는 당해사유가 존속되는 기간과 당해 사유가 소멸된 날로부터 3일 이내에 대가를 지급하여야 한다.

③제1항 또는 기성부분 및 기납부분의 대가지급인 경우에 청구를 받은 후 그 청구내용의 전부 또는 일부가 부당함을 발견한 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 당해 청구 서류를 반송할 수 있다. 이 경우 반환한 날로부터 재청구를 받은 날까지의 기간은 지급기간에 이를 산입하지 아니한다.

④제1항, 제2항 및 제3항에 따른 기간을 산정하는 경우에는 공휴일 및 토요일을 제외한다.

제74조(대가의 분할지급 및 징수) ①대가지급은 다음 각 호의 경우에 분할지급할 수 있다.

1. 계약시 분할납품사항을 명시하고 물품의 분할납품이 완료되었을 경우
2. 중앙조달 물품의 납품이 기관별로 완료되었을 경우

②재산 매각시 다음 각 호의 경우에는 매각대금을 분할 징수할 수 있다.

1. 일시납부조건으로 1년 이상 매각되지 아니한 경우
2. 이사회 또는 이사장이 분할징수 매각하기로 결정한 경우

③부동산의 경우에는 매각대금을 전액 징수하기 전에 소유권이전등기 및 지상권 설정요인의 승낙행위를 할 수 없다. 다만, 계약상대자가 그 대가에 계약서에 정한 이자를 가산한 정액이상에 해당하는 금액을 국가계약법 시행령 제37조제2항 각 호의 규정에 정한 보증서 또는 증권으로 제출한 때에는 그러하지 아니하다.

제75조(대가지급 지연에 대한 이자) ①계약담당은 대가지급기한까지 대가를 지급하지 못하는 경우에는 지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수(이하 “대가지급지연일수”라 한다)에 당해 미지급금 및 지연발생 시점의 금융기관 대출 평균금리(한국은행 통계월보상의 대출 평균금리를 말한다)를 곱하여 산출한 금액을 이자로 지급하여야 한다. 다만, 기성부분 및 기납부분의 대가지급의 경우 및 예산사정 등 부득이한 경우로서 계약상대자와의 합의에 의하여 따로 특약을 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

②천재지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 검사 또는 대가지급이 지연된 경우에 연장기간은 제1항의 대가지급 지연일수에 산입하지 아니한다.

제76조(하자담보책임기간) ①공사계약의 하자담보책임기간은 국가계약법시행규칙 제70조의 규정에 의한 공종별 하자담보책임기간구분에 의한다. 다만, 각 공종간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공종을 기준으로 하여 하자담보책임기간을 정하여야 한다.

②다음 각 호의 공사에 대하여는 하자담보책임기간을 정하지 아니할 수 있다.

1. 건설산업기본법 시행령 별표 1에 의한 토목공사 중 철거공사, 건축공사 중 철거공사, 철강재설치공사 중 시설물제거공사, 비계공사 중 구조물해체공사
2. 단순암반절취공사, 모래·자갈 채취공사 등 그 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니하다고 인정하는 공사
3. 계약금액이 3천만 원을 초과하지 아니하는 공사(조경공사를 제외한다)

제77조(하자담보책임기간 기산일) ①하자담보책임기간의 기산일은 준공검사일 익일부터 기산한다.

②성질상 분할할 수 있는 공사를 당해 계약조건에서 분리시공을 인정한 경우로서 그 부분에 대한 준공검사를 완료한 후 계약목적물을 인수하였을 경우에는 그 완성부분에 대한 준공검사일을 그 부분에 대한 하자담보책임기간의 기산일로 할 수 있다.

제78조(하자보수보증금율) ①하자보수보증금율은 다음 각 호의 공종(각 공종간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공종을 말한다.) 구분에 의하여 하자보수보증금율을 정하여야 한다.

1. 터널, 철강교 설치, 발전설비, 상하수도, 구조물 등 중요구조물 공사 및 조정 공사 : 100분의 5
2. 방과제, 사방, 간척 등 공사 : 100분의 4
3. 관개수로, 도로(포장공사를 포함한다), 매립·상·하수도관로, 하천, 일반건축공사 : 100분의 3
4. 제1호 내지 제3호 이외의 공사 : 100분의 2

②물품 제조 및 구매, 용역의 경우 필요시 1항4호를 준용하여 하자보수보증금을 납부하게 할 수 있다.

제79조(하자보수보증금의 직접사용) ①하자보수보증금을 직접 사용하고자 할 때에는 수입지출외 현금출납담당자 또는 유가증권취급담당자에게 그 뜻을 통지하고 해당 하자보수에 필요한 조치를 하여야 한다.

②제1항의 규정에 의하여 통지받은 유가증권취급담당자는 그 보관하고 있는 유가증권 등에 관하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 하자보수보증금을 보증서로 보관하고 있는 때에는 즉시 해당 보증기관에 그 보험책무 이행을 청구하여야 한다.
2. 하자보수보증금을 상장유가증권인 주식으로 보관하고 있는 때에는 한국증권거래소, 신탁업을 경영하는 금융기관 또는 보험사업을 영위하는 법인에 위탁하여 매각하여야 하며, 그 매각 위탁수수료는 매각대금 중에서 지급한다. 다만, 당해 상장유가증권의 매각대금이 하자보수보험금 상당액에 미달할 것으로 판단되는 때에는 매각할 수 없다.
3. 하자보수보증금이 상장유가증권인 국채, 지방채, 국가가 지급보증을 한 채권 또는 사채 등 원리금의 상환기일이 확정되어 있는 채권으로 보관하고 있을 때에는 제2호의 규정을 준용한다. 다만, 당해 유가증권의 최종원리금 상환기일이 매각하고자 하는 날로부터 30일 이내에 도래하는 경우에는 이를 매각

할 수 없다.

4. 하자보수보증금을 예금증서로 보관하고 있을 때에는 즉시 해당은행에 현금 지급을 청구하여야 한다.

③유가증권취급담당자는 보관하고 있는 유가증권 등을 제2항의 규정에 의하여 매각하거나 당해 보증채무의 이행 또는 현금을 받을 때에는 그 대금을 직접 수입담당자에게 납입하도록 하여야 한다. <개정 2020. 9. 24.>

- 제80조(하자보수보증금의 직접사용절차)** ①하자보수보증금이 현금 또는 은행발행 자기앞수표일 경우에는 예수금계정에서 당해 하자보수의 대가를 직접 지급한다.
- ②보증보험 동일 경우에는 당해 보증기관에 보증채무의 이행을 청구하여 이를 예수금으로 정리한다.
- ③상장유가증권 동일 경우에는 매각한 대금에서 매각위탁수수료를 공제한 잔액을 예수금계정으로 정리한다.
- ④예금증서로 보관하고 있을 때에는 즉시 취급은행에 현금 지급을 청구하여야 한다.
- ⑤제2항 및 제3항의 규정에 의하여 예수금계정으로 정리된 하자보수보증금은 당해 하자보수의 대가로 지급한다.
- ⑥하자보수보증금은 직접 사용을 위하여 예수금계정에서 지출원인행위를 할 수 있다. 다만, 상장유가증권이 매각되지 아니한 경우에는 지출원인행위를 할 수 없다.
- ⑦하자보수의 대가를 전부 지급하고도 잔액이 있을 때에는 이를 귀속 처리하여야 한다.

제81조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ①품목조정률과 이에 관련된 등락폭 및 등락률 산정은 다음 각 호의 산식에 의한다. 이 경우 품목 또는 비목 및 계약금액 등은 조정기준일 이후에 이행될 부분을 그 대상으로 하며, ‘계약단가’라 함은 각 품목 또는 비목의 계약단가를, “물가변동당시가격”이라 함은 물가변동 당시 산정한 각 품목 또는 비목의 가격을, “입찰당시가격”이라 함은 입찰서 제

출 마감일 당시 산정한 각 품목 또는 비목의 가격을 말한다.

1. 품목조정률=각 품목 또는 비목의 수량에 등락폭을 곱하여 산출한 금액의 합
계액/계약금액

2. 등락폭=계약단가×등락률

3. 등락률=(물가변동당시가격-입찰당시가격)/입찰당시가격

②예정가격을 기준으로 계약한 경우에는 제1항 제1호 산식 중 각 품목 또는 비
목의 수량에 등락폭을 곱하여 산출한 금액의 합계액에는 동 합계액에 비례하여
증감되는 일반관리비 및 이윤 등을 포함하여야 한다.

③제1항제1호의 등락폭을 산정함에 있어서는 다음 각 호의 기준에 의한다.

1. 물가변동당시가격이 계약단가보다 높고 동 계약단가가 입찰당시가격보다 높
을 경우의 등락폭은 물가변동당시가격에서 계약단가를 뺀 금액으로 한다.

2. 물가변동당시가격이 입찰당시가격보다 높고 계약단가보다는 낮을 경우의 등
락폭은 영으로 한다.

④계약금액을 조정하는 경우는 계약상대자가 예정가격을 기준으로 작성한 산출
내역서를 첨부하여 체결한 계약의 경우로서 다음 각 호의 지수 등에 변동이 있
는 경우로 하되, 지수조정율은 계약금액의 산출내역을 구성하는 비목군 및 다
음 각 호의 지수 등에 의하여 산출하며, 그 세부 산출요령은 정부소관부처가
정하는 바에 의한다.

1. 한국은행이 조사하여 공표하는 생산자물가지수 분류지수 또는 수입물가지수

2. 정부, 지방자치단체 또는 정부투자기관이 결정, 허가 또는 인가하는 노임가
격의 평균지수

3. 조사, 공표된 가격의 평균지수

4. 기타 제1호 내지 제3호와 유사한 지수로서 정부가 정한 지수

⑤계약금액을 조정함에 있어서 그 조정금액은 계약금액 중 조정기준일이후에
이행되는 부분의 대가(이하 “물가변동적용대가”라 한다)에 품목조정을 또는 지
수조정율을 곱하여 산출하되, 계약상 조정기준일 전에 이행이 완료되어야 할
부분은 이를 물가변동적용대가에서 제외한다. 다만, 정부에 책임이 있는 사유
또는 천재지변 등 불가항력의 사유로 이행이 지연된 경우에는 물가변동적용대

가에 이를 포함한다.

⑥선금을 지급한 경우의 공제금액의 산출은 다음 산식에 의한다. 이 경우 장기계속공사계약, 장기물품제조계약 또는 계속비예산에 의한 계약 등에 있어서의 물가변동적용대가는 당해년도 계약체결분 또는 당해년도 이행금액 기준으로 한다.

공제금액=물가변동적용대가×(품목조정을 또는 지수조정을)×선금급율

⑦제1항 내지 제6항의 규정에 의하여 계약금액을 증액하여야 할 경우로서 이를 증액할 수 있는 예산이 없을 때에는 공사량 또는 제조량을 조정하여 그 대가를 지급할 수 있다.

제82조(계약변경도급계약서) 계약사항을 변경할 경우에는 판단에 따라 계약변경도급계약서(별지 제21호 서식) 또는 변경합의서에 의한다.

제83조(분할계약이 금지된 단일공사의 범위) 단일공사라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 말한다.

1. 당해년도 예산상 특정단일사업으로 책정된 공사와 그 시공지역에서 이와 관련하여 시공되는 부대공사
2. 예산상 특정되지 아니한 경우에도 예산집행과정에서 특정되는 공사와 그 시공지역에서 이와 관련하여 시공되는 부대공사
3. 동일구조물을 이루는 공사(예산에 별도로 분할 계상되어 있는 경우에도 포함)
4. 면허나 자격요건 등으로 법령에 의하여 공사를 분할 발주하여야 하는 경우에는 그 분할 발주하는 각각의 공사. 다만, 공사금액이 100만원미만인 경우에는 그러하지 아니한다.

제84조(단가계약 기간연장 및 발주서) ①단위당 물품단가는 필요한 경우 다음년도 단가계약을 체결할 때까지 적용할 수 있다.

②계약담당은 제1항에 의거 단가계약이 체결된 물품의 납품지시를 하고자 할 때에는 단가계약발주서(별지 제4호 서식)를 작성하여야 한다.

제85조 (지체상금의 징수) ①지체상금은 계약금에 대한 다음 각 호의 구분에 따른 율을 지체일수에 곱한 금액을 현금으로 납부하게 하여야 한다.

1. 공사 : 1,000분의 0.5
2. 물품의 제조 및 구입(국가계약법 시행령 제16조 제3항에 따라 소프트웨어 사업시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우를 포함한다) : 1,000분의 0.75
3. 물품의 수리·가공대여, 용역(국가계약법 시행령 제16조제3항에 따라 소프트웨어 사업시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우의 그 용역을 제외한다) 및 기타 : 1,000분의 1.25
4. 운송 및 보관 : 1,000분의 2.5

②제1항의 경우에 기성부분 또는 기납부분에 대하여 검사를 거쳐 이를 인수(인수하지 아니하고 관리·사용하고 있는 경우 포함)한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제할 수 있다. 다만, 기성부분 또는 기납부분의 인수는 성질상 분할할 수 있는 물품·제조 또는 공사에 대한 완성부분으로서 인수하는 것에 한한다.

③계약담당은 계약상대자에게 책임이 없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당일수에 대한 지체상금을 면제할 수 있다.

④지체상금의 적용기준일은 계약서상의 납품 또는 준공기한 익일부터 적용한다. 다만, 납기 내에 검사요청을 하고 검사에 합격하였으나 검사 종료일이 계약서상의 납기를 경과한 경우, 공제회의 사정으로 인한 납품일 변경이나 검사기간의 경과 등 계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 지체는 지체일수 산정시 제외한다.

제86조(부정당업자의 입찰참가 자격제한기준 등) ①부정당업자로 입찰참가자격을 제한하고자 할 때에는 별지 26호 청렴계약입찰유의서 및 청렴계약이행특수조건에서 정하는 기준에 의하여야 한다.

②청렴계약이행을 위반하여 부정당업체로 제재될 경우에는 제재기간을 경감할 수 없다.

③계약담당은 지정정보처리장치를 이용하여 입찰 참가자의 입찰참가자격이 제

한되고 있는지 여부를 확인하여야 한다.

④본 조항에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 국가계약법시행령 제76조를 적용한다.

제87조(부정당업자의 통보) 부정당업자의 통보는 별지 제22호서식의 부정당업자 제재통보서에 의한다.

제88조(부정당업자와의 수의계약 제한) 계약담당은 이 규칙 또는 다른 법규 등의 규정에 의하여 입찰참가 제한을 받은 자에 대하여는 당해 제한 기간 동안 경쟁 입찰에 참가시키지 못하며 부득이한 사유가 없는 한 이와 수의계약을 체결하여서는 아니 된다.

제6장 보 칙

제89조(준용) 이 규칙에서 정하지 아니한 사항으로서 이사장이 정하는 것을 제외하고는 공사계약일반조건, 공사입찰유의서, 물품구매(제조)계약일반조건, 물품구매(제조)입찰유의서, 용역계약일반조건, 일반용역계약특수조건, 청렴계약입찰특별유의서, 청렴계약특수조건, 선금지급요령, 협상에 의한 계약 등 기타 계약에 필요한 사항에 대하여는 기획재정부 계약예규를 준용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2016년 9월 30일부터 시행한다.

제2조(경과조치) ①이 세칙 시행일 현재 종전의 규칙에 의하여 체결된 계약에 대

하여는 이 세칙에 의하여 체결된 계약으로 본다. 다만 계약을 이행함에 있어서 이 세칙 적용으로 이해관계가 다른 경우에는 종전 계약규정 및 계약업무처리요령을 적용한다.

②이 세칙 시행 전에 입찰공고를 한 후 이 세칙 시행 후에 실시하는 입찰, 낙찰자의 결정 및 계약체결과 이 세칙 시행 전에 실시한 입찰에서 낙찰된 후 이 세칙 시행 후에 체결된 계약에 관하여는 종전의 계약규정 및 계약업무처리요령을 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2016년 12월 27일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2017년 5월 12일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2018년 3월 5일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2018년 10월 18일부터 시행한다.

부 칙

이 세칙은 직제규정 개정에 따라 2019년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 세칙은 2020년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2020년 9월 24일부터 시행한다.

제2조(적용례) 제2조의2, 제30조, 제30조의2, 제30조의3, 제30조의4, 별지 제26호 서식 개정규정은 시행일 이후 입찰공고하거나 수의계약을 체결 하는 경우부터 적용한다.

부 칙

이 세칙은 2023년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2024년 12월 3일부터 시행한다.

제2조(경과조치) ①이 세칙 시행일 현재 종전의 세칙에 의하여 체결된 계약에 대하여는 이 세칙에 의하여 체결된 계약으로 본다. 다만 계약을 이행함에 있어서 이 세칙 적용으로 이해관계가 다른 경우에는 종전 계약규정 및 계약규정시행세칙을 적용한다.

②이 세칙 시행 전에 입찰공고를 한 후 이 세칙 시행 후에 실시하는 입찰, 낙찰자의 결정 및 계약체결에 관하여는 이 세칙에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2025년 11월 27일부터 시행한다.

(별지 제1호 서식) <개정 2019.6.28., 2023.6.26.>

(인쇄, 구매, 기타) 계약 결 의 서

20 년도 일반회계

처리일자 20 . . .

발주부서				처리부서	경영관리부	
건 명				담당	부서장	
예산	관			예산총액		
	항			기집행액		
	목			잔액		
금액	일금	원정(\)				
적요						
세 부 명 세 서						
번호	품명	규격	단위	수량	단가	금액
합계						

승 낙 사 항(물품)

☐ 계 약 명 :

☐ 금 액 : 금 원(W)

1. 20 년 월 일까지 공제회가 지정한 장소에 상기물품을 납품 하여야 하며, 납품된 물품 중 검수에 불합격한 물품이 있을 때에는 지정기일까지 교환하여야 한다.
2. 납품 기한 내 완납하지 못할 때에는 그 지연일수 1일에 대하여 납품되지 아니한 물품 대가의 1천분의 0.75에 해당하는 지체상금을 납부하여야 한다.
3. 납품 기한 또는 교환기한 경과 후 10일까지 납품하지 못하는 때 또는 납품된 물품이 상이한 때에는 그 계약을 해지할 수 있다.
4. 제3호에 의하여 계약을 해지한 때에는 손해배상으로서 계약이 해지된 물품대가의 100분의 15에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.
5. 제2호 및 제4호에 의하여 납부하여야 할 금액은 물품대금과 상계할 수 있다.
6. 계약상대자는 계약규정 제3조2에 따른 청렴의무를 준수하여야 하며, 이 계약 성립에 따라 청렴계약이행서약을 제출한 것으로 본다.

물품의 공급에 대하여 상기사항들을 승낙합니다.

20 년 월 일

공급자 사업자등록번호
 상호 및 성명
 주 소

(인)

승 낙 사 항(용역)

□ 계 약 명 :

□ 금 액 : 금 원(W)

1. 20 년 월 일까지 상기 용역을 완수하여야 하며, 제공된 용역 중 공제회의 검사에 불합격한 부분이 있을 때에는 지정기일까지 이를 완수하여야 한다.
2. 위 용역기간내 사업을 완수하지 못한 때에는 그 지연일수 1일에 대하여 1천분의 1.25에 해당하는 지체상금을 납부하여야 한다.
3. 사업 완수기간 경과 후 10일까지 완수하지 못한 때 또는 과업내용을 제대로 이행하지 못한 때에는 그 계약을 해제할 수 있다.
4. 제3호에 의하여 계약을 해제한 때에는 손해배상으로서 계약이 해제된 용역 대가의 100분의 15에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.
5. 제2호 및 제4호에 의하여 납부하여야 할 금액은 용역대금과 상계할 수 있다.
6. 계약상대자는 계약규정 제3조2에 따른 청렴의무를 준수하여야 하며, 이 계약 성립에 따라 청렴계약이행서약서를 제출한 것으로 본다.

용역의 이행에 대하여 상기사항들을 승낙합니다.

20 년 월 일

공급자

사업자등록번호

상호 및 성명

(인)

주 소

승 낙 사 항(공사)

□ 계 약 명 :

□ 금 액 : 금 원(W)

1. 규격과 도면에 의해 년 월 일 착공하고 년 월 일까지 준공하여야 한다.
2. 설계의 변경으로 인하여 계약금액에 증감이 생긴 때에는 명세서상의 단가로 증감하고 그 단가에 의하기 어려운 때에는 설계변경당시의 단가에 의한다.
3. 기한내에 공사를 완성하지 못할 때에는 그 지연일수 1일에 대하여 계약금액의 1,000분의 0.5에 해당하는 지체상금을 계약대가에서 상계할 수 있다.
4. 계약불이행시에는 계약해제와 동시에 손해배상으로서 계약금액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부 또는 계약대가에서 상계할 수 있다.
5. 계약상대자는 그 준공검사일로부터 1년간 그 공작물의 하자에 대하여 담보 책임을 진다.
6. 계약상대자는 계약규정 제3조2에 따른 청렴의무를 준수하여야 하며, 이 계약 성립에 따라 청렴계약이행서약을 제출한 것으로 본다.

공사의 이행에 대하여 상기사항들을 승낙합니다.

20 년 월 일

공급자

사업자등록번호

상호 및 성명

(인)

주

소

(별지 제3호 서식)

계 약 대 장

계 약 번 호	계약체결 년 월 일	계 약 자	계약자 주소	적 요	수량	계약금액		납품기한	계 약 보증금	예 산 과 목	비 고
						단가	금액				

(별지 제4호 서식)

예 정 가 격 산 출 조 서

1. 건 명 :

2. 납 품 (준 공) 기 한 : 년 월 일

3. 납 품 (공 사) 장 소 :

붙임과 같이 산출하여 보고합니다.

년 월 일

작 성 자

소 속 :

직 급 :

성 명 : (인)

건 설 근 로 자 공 제 회

(별지 제5호 서식)

예 정 가 격 산 출 내 역

합계 금액 : (부가가치세 포함)

순위	품명	규격	단위	수량	금액	단가조사비교				적용단가	비고

(별지 제6호 서식)

공 사 원 가 계 산 서

공사명 :

공사기간 :

비 목			구 분	금 액	구 성 비	비 고
순 공 사 원 가	재료비	직 접 재 료 비				
		간 접 재 료 비				
		작 업 설부 산 물 등(△)				
		소 계				
	노무비	직 접 노 무 비				
		간 접 노 무 비				
		소 계				
	경 비	전 력 비				
		운 반 비				
		기 계 경 비				
		특 허 권 사 용 료				
		기 술 료				
		품 질 관 리 비				
		가 설 비				
		지 급 임 차 료				
		보 험 료				
		보 관 비				
		외 주 가 공 비				
		안 전 관 리 비				
		수 도 광 열 비				
		연 구 개 발 비				
		복 리 후 생 비				
		소 모 품 비				
		여 바교 통 바통 신 비				
		세 금 과 공 과				
		폐 기 물 처 리 비				
도 서 인 쇄 비						
지 급 수 수 료						
소 계						
일 반 관 리 비()%						
이 윤()%						
총 원 가						
지 금 재 료 비 용						
부 가 가 치 세 액						
총 계						

(별지 제7호 서식)

예 정 가 격 조 서

일금

원정

₩

단,

상기와 같이 조정함.

년 월 일

건 설 근 로 자 공 제 회

발주부서 : 부장 (인)

(별지 제8호 서식) <개정 2018.10.18., 2019.6.28., 2023.6.26.>

물 품 구 매 · 용 역 입 찰 공 고 (안)

공 고 제 - 호

1. 입찰에 부치는 사항 :
 - 가. 입찰건명 :
 - 나. 사업내용 :
 - 다. 과업기간 :
 - 라. 계약방법 :
 - 마. 사업예산 :
2. 입찰참가자격 :
3. 입찰서 제출 :
4. 입찰관련서류 제출 및 개찰일시 :
5. 입찰참가등록서류 : 입찰참가신청서(공제회 소정양식), 사업자등록증명(원) 또는 사업자등록증, 인감증명 등 각 1부.
6. 입찰보증금 : 입찰금액의 ○%(정률로 표기)에 해당하는 현금(자기앞수표포함)을 입찰참가신청마감시까지 납부하여야하며, 국·공채, 증권거래법에 의한 유가증권, 보험법에 의한 보험증권, 금융기관의 지급보증서, 국가계약법 시행령 제37조 제2항 각호의1 에 규정된 보증서로도 납부할 수 있음.
7. 낙찰자 결정방법 :
8. 공동계약 이행방식 여부(불허 또는 가능여부) 및 공동계약의 이행방식(공동계약이행방식의 경우)
9. 입찰무효 : 2인 이상의 유효한 입찰이 없을 경우, 국가계약법 시행령 제39조 및 동법 시행규칙 제44조에 의합니다
10. 유의사항
 - 가. 입찰참가신청자는 공제회의 관계규정, 물품구매계약 일반조건, 물품구매 입찰유의서, 특수조건, 규격서 등을 숙지한 후 입찰참가신청한 것으로 간주함. 규격서등과 관련한 기타상세한 사항은 당 공제회 발주부서○○○(전화○○○담당○○○)에 문의하며, 기타 행정사항은 경영관리부(전화○○○담당○○○)에 문의바랍니다.
 - 나. 입찰계약 및 납품등과 관련하여 건설근로자공제회 임·직원이 금품, 향응 등 부당한 요구를 할 경우 공제회 감사실(전화○○○담당○○○)에게 신고하여 주시기 바랍니다.
11. 기타 입찰에 관하여 필요한 사항.
 - ※ 우편입찰등을 허용하는 경우 그 취지와 입찰서를 송부할 주소를 명시하여야 함.

년 월 일

건 설 근 로 자 공 제 회 이 사 장

(별지 제9호 서식) <개정 2018.10.18., 2019.6.28., 2023.6.26.>

공 사 입 찰 공 고 (안)

공고 제 - 호

1. 입찰에 부치는 사항 :
 - 가. 입찰건명 :
 - 나. 사업내용 :
 - 다. 과업기간 :
 - 라. 계약방법 :
 - 마. 사업예산 :
2. 현장설명일시 및 장소 :
3. 현장설명참가자격 및 참가의무 여부에 관한사항 :
4. 입찰참가자격 :
5. 입찰참가등록서류 : 입찰참가신청서(공제회 소정양식), 사업자등록증명(원) 또는 사업자등록증, 인감증명 등 각 1부.
6. 입찰관련 서류 제출 및 개찰일시
7. 입찰보증금 : 입찰금액의 ○%(정률로 표기)에 해당하는 현금(자기앞수표포함)을 입찰참가신청마감시까지 납부하여야하며, 국·공채, 증권거래법에 의한 유가증권, 보험법에 의한 보험증권, 금융기관의 지급보증서, 국가계약법 시행령 제37조 제2항 각호의1 에 규정된 보증서로도 납부할 수 있음.
8. 낙찰자 결정방법 :
9. 공동계약 이행방식 여부(불허 또는 가능여부) 및 공동계약의 이행방식(공동계약이행방식의 경우)
10. 입찰무효 : 2인 이상의 유효한 입찰이 없을 경우, 국가계약법 시행령 제39조 및 동법 시행규칙 제44조에 의합니다.
11. 유의사항
 - 가. 입찰참가신청자는 공제회의 관계규정, 시설공사 계약일반조건, 시설공사 입찰유의서, 특수조건 등을 숙지한 후 입찰참가신청한 것으로 간주함. 시방서등과 관련한 기타상세한 사항은 당 공제회 발주부서○○○(전화 ○○○담당○○○)에 문의하며, 기타 행정사항은 경영관리부(전화○○○담당○○○)에 문의바랍니다.
 - 나. 입찰계약 및 납품등과 관련하여 건설근로자공제회 임·직원이 금품, 향응 등 부당한 요구를 할 경우 공제회 감사실(전화○○○담당○○○)에게 신고하여 주시기 바랍니다.
11. 기타 입찰에 관하여 필요한 사항.
 - ※ 우편입찰등을 허용하는 경우 그 취지와 입찰서를 송부할 주소를 명시하여야 함.

년 월 일

건 설 근 로 자 공 제 회 이 사 장

(별지 제10호 서식) <개정 2018.10.18.>

입찰참가신청서					처리기간
※ 아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.					즉 시
신 청 인	업 체 명			법인등록번호	
	주 소			전 화 번 호	
	대 표 자			주민등록번호 (앞 7자리)	
입 찰 개 요	광고번호	건설근로자공제회 제 - 호		입 찰 일 자	년 월 일
	입찰건명				
입 찰 보 증 금	납 부	○ 보증금율 : ○% ○ 보 증 금 : 금 정(W) ○ 보증금 납부방법 : 보증서			
	납 부 면 제 및 지 급 확 약	○ 사 유 : ○ 본인은 낙찰후 계약미체결시 귀 공제회에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰 보증금을 현금으로 납부할 것을 약속합니다.			
대 리 인	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. － 성 명 : － 주민등록번호 : (앞 7자리)		사 용 인 감	본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. － 사용인감 ①	
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 건설근로자공제회의 일반(제한·지명)경쟁입찰에 참가하고자 건설근로자공제회에서 정한 공사[물품구매(제조)·용역]입찰유의서 및 입찰 공고 사항을 모두 승낙하고 불입서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 불입서류 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1부 2. 인감증명서 1부 3. 기타 입찰공고로써 정한 서류 년 월 일 신청인(대표자) ① 법인인감날인 건설근로자공제회 이사장 귀하					

(별지 제11호 서식)

(지명
제한)경쟁입찰 참가통지서

입찰참가자	상 호 또 는 성 명					
	주 소					
	대 표 자 성 명				주민등록번호	
입찰내용	입찰건명					
	현장 설명	일시	년 월 일 시	입찰	일시	년 월 일 시
		장소			장소	
	입찰등록 마감일시		년 월 일		시까지	
	서류제출처				전화번호	

당 공제회에서 집행하는 위 입찰에 귀사를 입찰적격자로 선정 통보하오니 소정의 절차를 마친 후 입찰에 참가하시기 바랍니다.

년 월 일

건설근로자공제회 이 사 장 (인)

귀하

(별지 제12호 서식)

입찰서				
입 찰 내 용	공 고 번 호	제 - 호	입찰일자	년 월 일
	건 명			
	금 액	금 원정(W)부가가치세포함		
	준공(납품)년월일			
입 찰 자	상호또는법인명칭		법인(사업자)등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	대 표 자		주 민 등 록 번 호	

본인은 귀 공제회 계약관련 제규정에 의한 공사(물품구매·기술용역)입찰유의서에 따라 응찰하며 이 입찰이 귀 공제회에 의하여 수락되면 공사(물품구매·기술용역)계약 일반조건, 계약특수조건, 설계서(물품규격서) 및 현장설명사항에 따라 위의 입찰금액으로 준공(납품·용역수행)기한내에 공사(물품·용역)를 완성(제조·납품)할것을 약속하며 입찰서를 제출합니다

붙 임 : 산출내역서(고시금액이상 공사의 경우) 1부.

년 월 일

입찰자 (인)
(대표자)

건설근로자공제회 이사장 귀하

(별지 제13호 서식)

입찰조서

결 재	담 당	부장

입찰일시	입찰장소	입찰건명				공고방법	
						지정정보처리장치	
예정가격			낙찰가격			차액	
입찰자			입찰회수			낙찰유찰	입찰보증금
상호	대표자	성명	1차	2차	3차		
입찰집행자		직위	성명	입찰담당자		직위	성명

건설근로자공제회

(별지 제14호 서식)

(계 약
하자보수) 보증금 납부서

입찰년월일	
계약건명	
계약번호	제 호 계 약 년 월 일 년 월 일
금액	금_____원정 W_____
보증금내역	
계약이행기간	. . . - . . . (년 개월)
하자담보책임기간	. . . - . . . (년 개월)
위의 금액을 (계 약 하자보수) 보증금으로 납부합니다. 년 월 일 주 소 : 상호또는명칭 : 전 화 : 대표자성명 : (인) 주민등록번호 : 건설근로자공제회 이사장 귀하	

위 (계 약
하자보수) 보증금을 수납하여
주시기 바랍니다.

계약담당 : (인)
년 월 일

(계 약
하자보수) 보증금수납필통지서

입찰년월일	
계약건명	
계약번호	제 호 계 약 년 월 일 년 월 일
금액	금_____원정 W_____
보증금내역	
계약이행기간	. . . - . . . (년 개월)
하자담보책임기간	. . . - . . . (년 개월)
위의 금액을 (계 약 하자보수) 보증금으로 수납하였기 통지함. 년 월 일 건설근로자공제회 이사장 지출 담당 : (인) 계약담당 귀하	

(계 약
하자보수) 보증금 영수증

입찰년월일	
계약건명	
계약번호	제 호 계 약 년 월 일 년 월 일
금액	금_____원정 W_____
보증금내역	
계약이행기간	. . . - . . . (년 개월)
하자담보책임기간	. . . - . . . (년 개월)
위의 금액을 (계 약 하자보수) 보증금으로 영수함. 년 월 일 건설근로자공제회 이사장 지출 담당 : (인) 계약담당 귀하	

(별지 제15호 서식)

입찰보증금의계약보증금대체납부신청서

입찰번호	제 호	입찰년월일	. . .
계약번호	제 호	계약(예정)년월일	. . .
계약건명			
입찰보증금	금 원정 W		
계약보증금	금 원정 W		
보증금내역			

위의 입찰보증금을 계약보증금으로 대체납부하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

주 소 :

상호또는명칭 :

전화번호 :

대표자 성명 :

(인)

주민등록번호 :

건설근로자공제회 이 사 장 귀하

계 약 보 증 금 지 급 각 서

계약건명 :

계약금액 : 원정 (W)

계 약 일 :

상기 계약건명에 대하여 계약을 이행하지 않을 경우에는 건설근로자공제회 계약규정시행세칙 제42조에 의거 계약금액의 10/100 (용역, 공사의 경우에는 15/100)에 해당하는 금액을 현금으로 지체없이 납입할 것을 각서합니다.

년 월 일

주 소 :

상호또는명칭 :

대표자 성명 : (인)

주민등록번호 :

건설근로자공제회 이 사 장 귀하

(별지 제17호 서식)

용역표준계약서		계약번호 제 호
		공고번호 제 호
	발 주 처	건설근로자공제회 이사장 000
계약자	계약상대자	· 상호 : · 주소 : · 대표자 : · 법인등록번호 : · 전화번호 :
계약내용	용역명	
	계약금액	
	총용역부기금액	
	계약보증금	
	지체상금율	
	계약기간	
	기타사항	
건설근로자공제회와 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 붙임의 계약문서에 의하여 위 용역에 대한 계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다. 붙임 1. 용역계약서 1부. 2. 과업지시서 1부. 3. 산출내역서 1부. 4. 청렴계약이행 입찰유의서, 특수조건, 서약서 각 1부. 5. 보안각서(대표용, 참여인력용) 각 1부. 6. 개인정보 수집·이용 동의서 1부. 끝. 계약자 건설근로자공제회 이 사 장 0 0 0 (인) 계약상대자 00000 0000000 대 표 자 0 0 0 (인)		

물 품 구 매 표 준 계 약 서 계약번호 제 호 공고번호 제 호		발 주 처 건설근로자공제회 이사장 000	
		계 약 자 계 약 상 대 자 · 상호 : · 주소 : · 대표자 : · 법인등록번호 : · 전화번호 :	
계 약 내 용	물 품 명		
	계 약 금 액		
	총 제 조 부 기 금 액		
	계 약 보 증 금		
	지 체 상 금 율		
	납 품 기 한		
	납 품 장 소		
	기 타 사 항		
건설근로자공제회와 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 불임의 계약문서에 의하여 위 물품에 대한 계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다. 불임 1. 물품계약서 1부. 2. 과업지시서 1부. 3. 산출내역서 1부. 4. 청렴계약이행 입찰유의서, 특수조건, 서약서 각 1부. 5. 보안각서(대표용, 참여인력용) 각 1부. 6. 개인정보 수집·이용 동의서 1부. 끝. 계약자 건설근로자공제회 이 사 장 0 0 0 (인) 계약상대자 00000 00000000 대 표 자 0 0 0 (인)			

공 사 도 급 표 준 계 약 서		계약번호	제 호
		공고번호	제 호
	발 주 처	건설근로자공제회 이사장 000	
계 약 자	계 약 상 대 자	· 상호 : · 주소 : · 대표자 : · 법인등록번호 : · 전화번호 :	
계 약 내 용	공 사 명		
	계 약 금 액		
	총 공 사 부 기 금 액		
	계 약 보 증 금		
	현 장		
	지 체 상 금 율		
	착 공 년 월 일		
	준 공 년 월 일		
기 타 사 항			
하 자 담 보 책 임 기 간(복합공종의 경우 공종별 구분 기재)			
공 종	공종별계약금액	하자보수보증금율(%) 및 금액	하자담보 책임기간
		()% 금 원정	
		()% 금 원정	
		()% 금 원정	
건설근로자공제회와 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 불임의 계약문서에 의하여 위 공사에 대한 계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며, 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다. 불임 1. 공사계약 입찰유의서 1부. 2. 공사계약 일반조건 1부. 3. 공사계약 특수조건 1부. 4. 설 계 서 1부. 5. 산 출 내 역 서 1부. 6. 청렴계약이행 입찰유의서, 서약서 각 1부. 7. 보안각서(대표용, 참여인력용) 각 1부. 8. 개인정보 수집·이용 동의서 1부. 끝.			
계약자		건설근로자공제회	이 사 장 0 0 0 (인)
계약상대자		00000 0000000	대 표 자 0 0 0 (인)

준 공 검 사 조 서			
용역명			
계약상대자			
계약금액	금원 (금원)	준공금액	금원 (금원)
계약일자	년월일	착공일자	년월일
준공기한	년월일	준공일자	년월일
준공검사일자	년월일	참고사항	
위 용역에 대한 감독 및 준공검사를 마쳤는 바 과업지시서 및 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함. 년월일 검사자 부서 직급 성명 ①인 입회자 소속 직책 성명 ①인			

공 사 준 공 검 사 조 서

공 사 명			
계 약 상 대 자			
계 약 금 액	금 원 (금 원)	준 공 금 액	금 원 (금 원)
계 약 일 자	년 월 일	착 공 일 자	년 월 일
준 공 예 정 일	년 월 일	실지준공년월일	년 월 일
준공검사일자	년 월 일	참 고 사 항	

상기 공사에 대하여 실지 준공검사를 실시한 바 설계서와 같이 준공되었음을 확인함

년 월 일

검 사 자 소속 직급 성명 ①인

입 회 자 소속 직책 성명 ①인

감 리 자 상호 직위 성명 ①인

물 품 검 수 조 서

① 계 약 건 명			
납 품 자	② 상 호		③ 성 명
④ 계 약 금 액	금 원(금 원)		
⑤ 계약체결년월일	년 월 일		
⑥ 납 품 기 한	년 월 일		
⑦ 납 품 년 월 일	년 월 일		
⑧ 검 수 년 월 일	년 월 일		
⑨ 검수장소			
⑩ 물품관리대장 등록 대상 여부	비대상 (), 대상 (등록 ☐ , 미등록 ☐)		물품관리대장 기록

위와 같이 검수 하였음

⑪ 20 년 월 일

⑫ 검수자 직급 성명 (인)

입회자 직급 성명 (인)

붙 임 : 물품 검수 내역서 1부. 끝.

물 품 검 수 내 역 서

물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검수량	사용부서
	규격명						

< 물품검수조서 작성요령 >

- ① 계약건명 : 계약시 명시한 계약건명을 기재한다.
 - ②③ 상호 및 성명 : 물품을 납품한 업체의 상호 및 성명을 기재한다.
 - ④ 계약금액 : 계약시 체결한 금액을 기재한다.
 - ⑤ 계약체결년월일 : 계약한 날짜를 기재한다.
 - ⑥ 납품기한 : 계약서에 명시된 납품기한을 기재
 - ⑦ 납품년월일 : 물품을 납품한 일자를 기재하며, 납품기한보다 납품년월일이 지난 경우에는 납품 업체에서 지체상금을 지급한다.
 - ⑧ 검수년월일 : 납품한 물품에 대하여 검수완료한 날짜를 기재하며, 납품업체가 물품을 납품하고 대금요청받은 날로부터 14일이내에 검수 완료하여야 한다.
 - ⑨ 검수장소 : 납품한 물품을 검수한 장소를 기재한다.
 - ⑩ 고정자산등록대장 등록대상구분 : 물품관리규정에 따라 고정자산등록대장 등록 여부를 판단하여 작성
 - ⑪ 검수한 날짜는 ⑧번에 기재한 검수년월일을 기재한다.
 - ⑫ 검수자는 발주부서장(지사는 지사장)으로 하며, 입회자는 계약부서장 또는 계약담당(지사는 지사운영경비 담당자, 센터 담당자)으로 한다.
- ※ 물품검수조서는 원본을 제출한다.

(별지 제19호 서식)

[입찰계약
하자보수] 보증금 환불 요구서

입찰
계약
건명 :

입찰
계약
년월일 : 년 월 일

[입찰계약
하자보수] 보증금 : 일금 원정 W

위의 (입찰계약
하자보수) 보증금을 환불하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

주 소 :

상호또는명칭 :

대표자성명 : ㉠

주민등록번호 :

건설근로자공제회 이사장 귀하

수령자성명 : ㉠

주민등록번호 :

(별지 제20호 서식)

현 장 설 명 청 취 조 서

공 사 명 :

일 시 :

장 소 :

상 호	대 표 자	참 석 자	기 술 면 허 종 별 및 번 호	참 석 자 날 인

위 참석자에게 현장(도면)을 설명함

년 월 일

건설근로자공제회

소 속 :

직 급 :

성 명 :

㉠

건설근로자공제회

(별지 제21호 서식)

변경도급계약서													
계약번호													
공사(건)명													
현장(납품장소)													
추가계약금액	일금 원정 _____ W												
	(년 월 일)로 체결한 공사(용역)도급 표준계약서의 계약금액에 위 금액을 증액함												
추가계약보증금	일금 원정												
변경전준공(납품)기한	. . .	변경후 준공 (납품) 기한	. . .										
기타변경사항													
위의 변경도급계약을 체결함에 있어 계약자는 본 변경도급 계약서에서 정한 사항 및 변경전 계약서의 모든 조건대로 성실히 이행할 것을 약속합니다. 년 월 일 <table><tr><td>계약자</td><td>계약상대자</td></tr><tr><td>건설근로자공제회</td><td>주 소 :</td></tr><tr><td>이 사 장 ①</td><td>상 호 :</td></tr><tr><td></td><td>대표자성명 : ①</td></tr><tr><td></td><td>주민등록번호 :</td></tr></table>				계약자	계약상대자	건설근로자공제회	주 소 :	이 사 장 ①	상 호 :		대표자성명 : ①		주민등록번호 :
계약자	계약상대자												
건설근로자공제회	주 소 :												
이 사 장 ①	상 호 :												
	대표자성명 : ①												
	주민등록번호 :												

(별지 제22호 서식)

기 관 명

우편번호, 주소 : (전화번호) 담당자 :

문서번호 :

발신일 : . . .

수 신 :

참 조 :

제 목 : 부정당업자제재확인서

부 정 당 업 자	상 호 또 는		사업자등록번호	
	법 인 명 칭		법인등록번호	
	주 소			
	대 표 자		주민등록번호	
	주 소			
제 재 내 용	영 업 종 목 (세 부 품 목)		면허·등록번호등	
	제 재 근 거			
	해 약 연 월 일			
	제 재 연 월 일		만료연월일	
	제 재 기 간	. . . ~ . . .		

(제재에 대한 구체적인 사유 및 보증금의 처리결과)

(기타 참고사항)

건설근로자공제회 이사장 (인)

품명 :
규격 :

수량 및 단위 :
제 조 기 간 :

비 목			구 분	금 액	구 성 비	비 고
순	재료비	직접재료비				
		간접재료비				
		작업설·부산물 등(△)				
		소 계				
	노무비	직접노무비				
		간접노무비				
		소 계				
	공사원가	경비	전력비			
수도관열비						
운반비						
감가상각비						
수리수선비						
특허권사용료						
기술료						
연구개발비						
시험검사비						
지급임차료						
보험료						
복리후생비						
보관비						
외주가공비						
안전관리비						
소모품비						
여·교통비·통신비						
세금과공과						
폐기물처리비						
도서인쇄비						
지급수수료						
소 계						
일반관리비()%						
이윤()%						
총 원 가						
지 금 재 료 비 용						
부 가 가 치 세 액						
총 계						

(별지 제24호 서식)

불공정사례 사전검토 확인서

본인은 _____ 사업과 관련한 기술협상을 수행함에 있어 아래와 같은 불공정한 사례를 인지하고 우선협상대상자와 협상을 실시하였음을 확인합니다.

- 아 래 -

1. 과업범위의 변경이 없음에도無理하게 과업기간 단축 요구
2. 제안내용의 사업과 관련이 없는 과업내용을 추가 요구
3. 부당한 기술이전 등 요구
4. 하자보수기간 연장 요구
5. 타 특정업체와의 거래 강요
6. 정당한 이유 없이 장비의 교체를 요구
7. 후순위업체 선정을 위해 과도한 기술협상 제시

년 월 일

소속 직위 성명 ○ ○ ○ (서명 또는 인)

표준 개인정보처리위탁 특수계약조건(안)

건설근로자공제회(이하 “수요자”라 한다)와 oooo (이하 “공급자”라 한다)은 “수요자”의 개인정보 처리업무를 “공급자”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조(목적) 이 계약은 “수요자”가 개인정보처리업무를 “공급자”에게 위탁하고, “공급자”는 이를 승낙하여 “공급자”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보위원회 고시 제0000-0호) 및 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보위원회 고시 제0000-0호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조(위탁업무의 목적 및 범위) “공급자”는 계약이 정하는 바에 따라 ()을 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.¹⁾

1.

제4조(위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다.
계약 기간 : 2000년 0월 0일 ~ 2000년 0월 0일

제5조(재위탁 제한) ① “공급자”는 “수요자”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “수요자”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.
② “공급자”가 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 “공급자”는 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에 “수요자”에게 통보하고 협의하여야 한다.

제6조(개인정보의 안전성 확보조치) “공급자”는 「개인정보 보호법」 제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보위원회 고시 제0000-0호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 조치를 취하여야 한다.

제7조(개인정보의 처리제한) ① “공급자”는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.
② “공급자”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보보호법」 시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보위원회 고시 제0000-0호)에 따라 즉시 파기하거나 “수요자”에게 반납하여야 한다.
③ 제2항에 따라 “공급자”가 개인정보를 파기한 경우 지체 없이 “수요자”에 그 결과를 통보하여야 한다.

1) 각호의 업무 예시 : 고객만족도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사은품 배송을 위한 이름, 주소, 연락처 처리 등

제8조(수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “수요자”는 “공급자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 관리하도록 요구할 수 있으며, “공급자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속현황
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “수요자”는 “공급자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “공급자”는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “수요자”는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 1회 이상 “공급자”를 교육할 수 있으며, “공급자”는 이에 응하여야 한다.²⁾

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “수요자”는 “공급자”와 협의하여 시행한다.

제9조(정보주체 권리보장) ① “공급자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제10조(개인정보의 파기) ① “공급자”는 제4항의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “수요자”에게 확인받아야 한다.

제11조(손해배상) ① “공급자” 또는 “공급자”의 임직원 기타 “공급자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “공급자” 또는 “공급자”의 임직원 기타 “공급자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “수요자” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “공급자”는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “수요자”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “수요자”는 이를 “공급자”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “수요자”와 “공급자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

년 월 일

“수요자”

“공급자”

2) 「개인정보 안전성 확보조치 기준 고시」(개인정보보호위원회 고시 제0000-0호) 및 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.

(별지 제26호 서식) <개정 2020. 9. 24.>

청렴계약이행 입찰유의서

제1조(목적) 이 청렴계약이행을 위한 입찰유의서는 건설근로자공제회(이하 “공제회”이라 한다)의 청렴계약의 시행을 위하여 공제회에서 집행하는 물품구매(제조)·용역·공사 등의 각 입찰유의서 외에 입찰에 참가하는 자가 특별히 유의할 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(입찰참가업체의 청렴계약이행서약서 제출) 입찰에 참여하는 모든 업체는 공제회와의 상호신뢰를 바탕으로 입찰·계약체결·계약이행 과정에서의 담합 등 불공정행위나 임직원에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정 한 취업제공 포함) 부당한 이익을 제공하지 않고, 이를 위반할 경우 입찰참가자격 제한, 계약해제, 손해배상 등을 감수하겠다는 “청렴계약이행서약서”를 제출한 것으로 간주하고, 계약상대자는 계약 체결시 소정서식에 따라 “청렴 계약이행서약서”를 공제회에 제출하여야 한다.

제2조의2(입찰담합 시 손해배상) ① 경쟁입찰과 관련한 담합으로 인하여 공제회에 손해를 입혔을 경우에는 다음 각 호의 금액을 배상한다.

1. 담합에 따라 결정된 낙찰가격과 담합이 없었을 경우 형성되었으리라고 인정되는 가격의 차액
 2. 담합으로 인하여 입찰이 유찰된 경우 입찰공고 및 현장설명회 개최 등 재입찰 절차에 따라 소요되는 각종 행정비용
 3. 기타 공제회가 입증하는 담합으로 인한 유·무형의 손해
- ② 전 1항에도 불구하고 구체적인 손해액을 산정하기 곤란하거나 불가능한 경우에는 입찰자는 입찰금액의 5%를, 계약상대자는 계약금액의 10%를 배상한다.
- ③ 전 1, 2항의 배상액은 우리 공제회가 청구한 날로부터 60일 이내에 납부하여야 하며, 이 기간 내에 납부하지 못할 경우에는 우리 공제회가 지급할 타 대가에서 우선 공제하는 등의 조치에 응한다.

제3조(공제회의 청렴계약이행서약서 교부 등) ① 공제회 계약담당은 “청렴·공정계약이행서약서”를 작성하여 계약상대방에게 교부하고, 공제회 계약실무자는 별도의 “청렴·공정계약이행서약서”를 작성·보관하여야 한다.

- ② 공제회 사업주관부서 관계자는 과업 착수시까지 “청렴계약이행서약서”를 작성하여 계약상대방에게 교부하여야 한다.

제4조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) ① 입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합 등의 불공정 행위를 하였을 때에는 다음 각 호의 1에서 정하는 바에 따라 입찰참가제한을 받게 된다.

1. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 공제회에서 발주하는 입찰의 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 2년 동안 참가하지 못한다.
 2. 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격 협정을 주도하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자는 공제회에서 발주하는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 1년 동안 참가하지 못한다.
- ② 입찰담합 등 불공정행위를 한 경우에는 제1항과 병행하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령 등에 따라 공정거래위원회에 고발하는 등의 조치를 하는데 일체 이의를 제기하지 않는다.
- ③ 입찰·계약체결 및 계약이행 과정에서 임직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정 한 취업제공 포함)의 뇌물이나 부당한 이익을 제공할 수 없으며, 이를 위반하였을 때에는 다음 각 호의 1에서 정하는 바에 따라 입찰참가제한을 받게 된다.

1. 입찰계약체결 및 계약이행 과정에서 임직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰을 유리하게 하여 계약이 체결되었거나, 시공 중 편의를 제공 받아 부실 시공한 자는 공제회로부터 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 2년 동안 입찰에 참가하지 못한다.
2. 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약이행을 부실하게 할 목적으로 임직원에게 뇌물을 제공한 자는 공제회로부터 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 1년 동안 입찰에 참가하지 못한다.
- ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 입찰참가자격을 제한하는 공제회의 처분과 관련하여 입찰에 참가하는 업체는 공제회를 상대로 손해배상을 청구하거나 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 이익을 제기하지 아니한다.

제5조(계약해지 등) 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 임직원에게 뇌물을 제공한 자는 다음 각 호의 1에서 정하는 바에 따라 처분을 받게 된다.

1. 계약체결 전에는 적격자·낙찰자 결정대상에서 제외하고, 낙찰자가 결정된 경우에는 그 결정을 취소한다.
2. 계약체결 이후부터 착공(착수)전까지는 당해 계약을 해제한다. 다만, 수요기관의 사업수행 상 부득이한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
3. 계약이행 이후에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지한다. 다만, 계약대상물의 성격·진도·규모·이행기간 등을 감안하여 부득이한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
4. 계약상대자는 제1호 내지 제3호의 처리에 대하여 민·형사상 일체 이익을 제기하지 않는다.

제6조(기타사항) ① 입찰에 참가하는 업체의 임·직원(하도급업체 포함)과 대리인이 공제회 임직원에게 금품, 향응 등을(친인척 등에 대한 부정한 취업제공 포함) 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 해당업체 윤리강령을 실천하여야 하고, 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않아야 한다.

- ② 본건 관련 하도급계약 체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니 하여야 한다.
- ③ 전자계약체결시에 제2조의 청렴계약이행서약서 및 제3조 제1항의 청렴·공정계약이행서약서를 첨부할 경우에는 동 서류를 작성·날인하여 상호 교부, 보관한 것으로 간주한다.
- ④ 담합을 제의받거나 다른 입찰참가자들이 담합을 하고 있다는 사실을 알게 되면 즉시 공제회에 알려야 한다.

청렴계약이행특수조건

제1조(목적) 이 청렴계약이행특수조건은 건설근로자공제회(이하 “공제회”라 함)와 계약상대자가 체결하는 물품구매(제조)·용역·공사 등 계약에 있어 계약일반조건 외에 청렴계약을 위한 내용을 특별히 규정함을 목적으로 한다.

제2조(청렴계약이행 준수 의무) ① 물품구매(제조)·용역·공사 등의 입찰에서 청렴계약이행서약서를 제출하고 계약 체결하거나 계약체결 할 상대자는 계약체결 및 이행과 관련하여 어떠한 명분으로도 임직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업제공 포함)의 부당한 이익을 제공하여서는 아니 된다.

제3조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) ① 입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합 등 불공정 행위를 하였을 때에는 다음 각 호의 1에서 정하는 바에 의하여 공제회에서 시행하는 입찰에 참가 제한을 받게 된다.

1. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 공제회에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 2년동안 참가하지 못한다.
2. 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 경우에는 공제회에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한처분을 받은 날부터 1년동안 참가하지 못한다.
- ② 입찰담합 등 불공정행위를 한 경우에는 제1항과 병행하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법령에 따라 공정거래 위원회에 고발하는 등의 조치를 하는데 일체 이의를 제기하지 않는다.
- ③ 입찰·계약체결 및 계약이행 과정에서 임직원에게 직·간접적으로 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않으며 이를 위반하였을 때에는 다음 각 호의 1에 해당하는 기간 동안 공제회에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.
 1. 입찰·계약체결 및 계약이행 과정에서 임직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰을 유리하게 하여 계약이 체결되거나, 시공 중 편의를 받아 부실 시공한 자는 공제회에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 2년 동안 참가하지 못한다.
 2. 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약이행을 부실하게 할 목적으로 임직원에게 뇌물을 제공한 자는 공제회에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 1년 동안 참가하지 못한다.
- ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 입찰참가자격을 제한하는 공제회의 처분을 받은 자는 공제회를 상대로 손해배상을 청구하거나 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 이의를 제기하지 않는다.

제4조(계약해지 등) ① 입찰, 수의시담, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 임직원에게 금품, 향응 등을 제공한 자는 다음 각 호의 1에서 정하는 바에 의하여 당해 계약에 대한 조치를 받는다.

1. 계약체결 이후 착공전의 경우에는 당해 계약을 해제한다. 다만, 수요기관의 사업수행 상 부득이 한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
2. 계약체결 이후에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지한다. 다만, 계약대상물의 성격, 진도, 규모, 이행기간 등을 감안하여 부득이 한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다
3. 계약상대자는 제1호 내지 제2호의 규정에 의한 공제회의 처분에 대하여 민·형사상 일체 이의를 제기하지 않는다.

제5조(기타사항) ① 계약상대업체의 임·직원(하도급업체 포함)과 대리인이 공제회 임직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령의 실천과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는다.

② 본 건 관련 하도급계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니한다.

제6조(인권보호) 공제회와 계약을 체결한 계약상대자는 자사의 임직원(하도급업체 포함)에 대한 인권보호 의무이행을 위하여 적극 노력한다.

[부표1] 계약상대자 작성 서식

청렴계약이행서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하고, 건설근로자공제회가 실시하는 청렴계약제 시행 취지에 적극 동참하여 귀 공제회가 발주하는 “ 용역”과 관련하여 다음 서약내용을 반드시 이행할 것을 서약합니다.

서 약 내 용

1. 위의 사업과 관련하여 계약에서부터 준공(납품)에 이르기까지 제반 계약사항을 성실히 이행할 것이며, 부실시공·불량자재의 사용 및 납품 등 계약사항을 위반하거나 품질을 떨어뜨리는 어떠한 행위도 하지 않겠습니다.
2. 위 사업의 계약체결과 이행 그리고 준공(납품) 등의 전 과정을 통하여 어떠한 경우에도 뇌물 공여나 청탁 등(친인척 등에 대한 부정한 취업제공 포함)의 방법으로 임직원을 회유하여 편의를 제공 받는 등 불법을 묵인하도록 요청하지 않겠으며, 공제회 임직원의 어떠한 불법·부당한 요구에도 단호히 이를 거부하겠습니다.
3. 위 서약은 당사의 양심과 명예를 걸고 반드시 지킬 것이며, 만약 이를 위반한 사실이 밝혀질 경우 관계법령 및 공제회의 ‘청렴계약이행을 위한 입찰유의서’등에 따라 귀 공제회가 발주하는 모든 물품구매(제조)·용역·공사 등의 입찰에 스스로 참가하지 않고, 이와 관련한 귀 공제회의 처분에 대하여 이의를 제기하지 않겠습니다.

20 년 월 일

서약자 상 호 :

주소:

대표자 : (인)

건설근로자공제회 계약담당 귀하

청렴·공정계약이행서약서

본인은 「부패 없는 투명한 행정」을 구현하고자 우리 공제회에서 시행하고 있는 청렴계약제를 준수하며, 우리 공제회에서 발주하는 “ ” 계약업무를 수행함에 있어 관계법령에 규정된 내용과 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행할 것을 약속합니다.

1. 입찰, 계약 및 계약이행과정에서 이유여하를 막론하고 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 부당한 이익 제공을 요구하지 않고 받지도 않겠습니다.
2. 계약상대자에 대한 경영·인사 및 계약상대자와 제3자간 계약 내용에 대하여 개입하지 않겠으며, 계약과 직접적인 관련이 없는 의무를 부과하거나 발주기관의 부담을 전가하는 행위를 하지 않겠습니다.
3. 기타 국가계약법령 및 계약예규를 위반하여 계약상대자의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 행위를 하지 않겠습니다.

본인은 위 청렴·공정계약 조건을 준수할 것이며, 이를 위반하는 경우 징계 등 관계법에 따라 책임질 것을 서약합니다.

20 년 월 일

소 속 : 건설근로자공제회 경영관리부

성 명 : (인)

귀하

[부표3] 발주부서 작성 서식

청 럽 계약이행서약서

우리 공제회에서는 부패 없는 깨끗하고 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하고, 귀사와 우리 공제회간에 체결한 “ 용역 ” 계약의 이행과 관련하여 다음 사항을 성실히 이행할 것을 서약합니다.

서 약 내 용

1. 위의 물품구매(제조)·용역·공사 등 계약의 이행과 관련된 모든 직원은 관계법령 등에서 정한 규정과 절차를 투명하고 공정하게 집행하겠습니다.
2. 우리 공제회 관계직원은 귀사가 위의 계약을 이행함에 있어 관계법령과 계약규정에서 정한 것 이외의 어떠한 부당한 요구도 하지 아니할 것이며, 어떠한 경우에도 금품의 요구나 편의의 제공(친인척 등에 대한 부정한 취업제공 포함) 을 요구하지 않겠습니다.
3. 만약, 위의 사업과 관련하여 어떠한 금품의 요구나 편의의 제공(친인척 등에 대한 부정한 취업제공 포함) 을 요청하는 사례가 있으면 이를 단호하게 거절하여 주시고, 즉시 그 사실을 제보하여 주시기 바랍니다. 제보에 대해서는 비밀을 보장하고 이로 인하여 어떠한 불이익도 받지 않도록 조치하겠습니다.

20 년 월 일

상 호	발주부서	직위(직급)	성 명	날인
건설근로자공제회				(인)
건설근로자공제회				(인)
건설근로자공제회				(인)
건설근로자공제회				(인)

귀하

(별지 제27호 서식)

건설근로자공제회 퇴직자 재직여부 확인서

1. 아래 계약의 계약당사자로서 당사에는 공제회 계약규정시행세칙 제16조3항에 해당하는 건설근로자공제회의 퇴직자가 근무하고 있지 않음을 확인합니다.

계 약 개 요	계 약 명	
	계약기간	
	계약금액	

[참고] 공제회 계약규정시행세칙 제16조 제3항

③계약담당은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약을 체결해서는 아니 된다.

1. 공제회의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우
2. 공제회의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우

2. 만일 위 사항 및 첨부 서류에 허위가 있을 경우 당사가 계약해제·해지, 입찰참가 자격제한조치 등 불이익 처분의 대상이 될 수 있음을 고지 받았습니다.

※ 첨부 : 법인등기부등본 등 임직원의 명단이 기재된 문서 1부.

년 월 일

계약상대자 상 호 :

주 소 :

대표자 : (서명 또는 인)

건설근로자공제회 이사장 귀하

(별지 제28호 서식) <신설 2020. 9. 24.>

심의(평가)위원 기피·회피 신청서

☐ 회의명 : 계약심의위원회(제안서평가위원회)

☐ 안 건 :

☐ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피 · 회피 사유

소 속 :

직 위 :

성 명 : (인)

건설근로자공제회 이사장 귀하

청 렬 서 약 서

소 속 :

직 위 :

성 명 :

- 위 본인은 건설근로자공제회의 「계약심의위원회(제안서평가위원회)」의 아래
안건과 관련하여 관계법령에서 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무에
임하도록 하겠으며, 업무과정에서 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나
부당한 이익제공을 요구하지 않고 받지 않도록 하겠으며 만약 이를 위반할
시에는 관계 법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

- 안건명 :

- 아울러, 상기 안건의 의결과정에서 알게 된 사실과 관련된 일체의 사항에
대하여 비밀을 유지하고, 그 내용을 타인에게 누설하지 않을 것을 확인합니다.

년 월 일

서 약 자

(인)

건설근로자공제회 이사장 귀하

(별지 제30호 서식) <신설 2020. 9. 24.>

○○○ 위원회 회의록

1. 회의일자 : 년 월 일

2. 회의장소 :

3. 참 석 자

－ 위 원 :

－ 기 타 :

4. 안 건

－

－

5. 주요 논의사항(별첨 참조)

위원장	000	(서명 또는 인)
위 원	000	(서명 또는 인)
위 원	000	(서명 또는 인)
위 원	000	(서명 또는 인)
위 원	000	(서명 또는 인)
위 원	000	(서명 또는 인)

(별지 제31호 서식) <신설 2024. 12. 3.>

부당계약체크리스트

사 업 명			
부 서 명		작 성 자	
작성일자			

연번	점검항목	점검결과	
		예	아니오
1	입찰참가자격을 특정 면허 소지자로 과도하게 제한하거나 입찰평가에 과도한 실적이나 인증을 요구하는가?		
2	긴급입찰의 사유가 명확하지 않음에도 긴급입찰로 진행해 단축된 입찰 기간을 적용하는가?		
3	과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 공제회를 ‘발주자’로 계약업체를 ‘계약상대자’로 표시하지 않고 갑을(甲乙)용어 표기를 사용하는가?		
4	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생 시(물량증감, 물가상승 등) 계약금액 조정 협의를 제한하는 내용이 존재하는가?		
5	계약기간 이후에 발주자가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용이 존재하는가?		
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용이 존재하는가?		
7	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용이 존재하는가?		
8	(협상에 의한 계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?		

(별지 제32호 서식) <신설 2025. 11. 27.>

정부권장정책 우선구매 검토서

□ 물품·공사·용역명 :

○ 우선구매 가능 검토

연번	구 분	구매가능 유무	비 고
1	중소기업 제품		
2	기술개발 제품		
3	여성기업 제품		
4	사회적기업제품		
5	중증장애인 생산품		
6	녹색제품		
7	장애인표준사업장 제품		
8	사회적 협동조합 제품		
9	장애인 제품		
10	국가유공자 자활용사춘 생산품		
11	창업기업제품		
12	기타 정부권장정책 제품		

○ 우선구매 불가 사유(해당시) :

정부권장정책 우선구매 검토 결과는 위와 같으며, 우선구매 목표 달성을 위하여 계약 부서에서 특정 정부권장정책 제품 구매 요청 시 적극 협조할 것을 확인합니다.

20 . .

담당자 직급 : 성명 : (인)

확인자 직급 : 성명 : (인)

[별표1](협상에 의한 계약의 제안서의 평가항목 및 배점한도) <개정 2024. 12. 3.>

① 제안서의 평가항목 및 배점한도는 다음 각 호와 같다.

1. SW개발, 운영 및 유지·보수, 정보화전략수립 사업: [별표 1-1]
2. 단순구매(H/W, S/W등) 사업: [별표 1-2]
3. 전산감리사업: [별표 1-3]
4. 행사용역: [별표 1-4]
5. 일반용역: [별표 1-5]

② 평가집행자는 사업의 특성·목적 및 내용 등을 고려하여 필요한 때에는 평가부문별 배점한도를 10점의 범위 내에서 가·감 조정할 수 있으며 평가항목을 추가하거나 제외할 수 있다.

③ 중견기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액(부가가치세 포함금액) 기준으로 20억원 이상을 발주하는 정보시스템 구축사업 등 제1항제1호에 해당하는 입찰에 대하여는 평가부문 중에서 “상생협력 및 하도급계약 적정성” 배점한도는 10점 이상으로 하여야 하며 평가항목을 제외할 수 없다.

④ 정량적 부문(이행실적, 신용평가 등)의 평가에 대하여는 발주부서에서 수행한다. 다만, 평가결과의 적정성 검증을 위해 계약담당자에게 확인을 요청하여야 한다.

⑤ 제안서 평가 중 정량적 평가부분에 대하여는 다음 각 호에 따라 처리한다.

1. 정량적 평가항목별 평점 구간의 최고 점수와 최저 점수의 차이는 배점한도의 30%를 초과하여서는 아니된다. 다만, 상생협력 평가항목은 예외로 한다.
2. 재무구조 및 경영상태 평가는 신용평가등급에 따른 평가방법만 실시하며 [별표 1-6]에 따라 평가한다.
3. 수행실적 평가는 [별표 1-7]에 따라 평가한다. 다만 사업예산(추정가격)이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 기획재정부장관이 정하여 고시하는 금액(세계무역기구의 정부조달협정상 물품 및 용역 개방 대상금액) 미만인 경우에는 수행실적을 평가하지 않으나 원활한 사업이행을 위해서 필요하다고 판단되는 경우에는 예외로 한다.

[별표 1-1 SW개발, 운영 및 유지·보수, 정보화전략수립 사업]

평가부문	평가항목	평가기준
전략 및 방법론	사업 이해도	사업의 특성 및 목표에 대해 주변 환경분석과 업무내용의 연관관계의 이해를 바탕으로 일관성 있는 방향과 전략을 제시하고 있는가를 평가한다. 다만, 당해 사업의 기획용역(ISP 등)을 수행한 자가 참여한 때에는 평가등급보다 한 단계 하위 등급의 점수를 부여한다.
	추진전략	개발업무 수행 시 위험요소를 고려하여 얼마나 창의적이며 타당한 대안을 제시하였는가를 평가한다.
	적용기술	사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성을 고려하여 현실적으로 실현 가능하게 제시되어 있는지를 평가한다.
	표준 프레임워크 적용	정보시스템을 효율적으로 개발하고 유지 관리 할 수 있도록 소프트웨어의 기본 골격과 재사용 모듈 등 표준 프레임워크의 사용 계획과 예상되는 문제점을 구체적으로 기술하고 실현 가능한 대응 방안을 제시하였는지를 평가한다.
	개발 방법론	사업에 적정한 방법론의 제안 타당성을 평가하고, 실제 적용 사례와 경험을 바탕으로 효율적인 단계별 활동 내용을 구성하여 산출물의 적정성을 유지하고, 기술과 경험을 적절히 활용하고 있는가를 평가한다.
기술 및 기능	시스템 요구사항	도입대상 장비의 요구 규격을 충족시키는 장비를 제안하며 제시된 장비가 현 시스템과 인터페이스 및 확장 가능성이 있는지를 평가하고, 도입 장비의 설치 및 공급 계획, 유지보수에 대해 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가한다.
	기능 요구사항	방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 제안한 방안 및 기술이 적용 가능한지를 평가한다.
	보안 요구사항	관련 기능 등 타 요구사항 및 시스템과 관련되어 분석되고, 적용할 표준 및 구현 방안이 설계단계부터 반영되어 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 제안한 방안 및 기술이 적용 가능한지를 평가한다.
	데이터 요구사항	데이터 전환 계획 및 검증 방법, 에러 데이터 처리 방법에 대해 구체적인 내용을 제시하고 있는가를 평가하며, 데이터 전환을 위해 책임 조직이 투입되는가를 평가한다.
	시스템운영 요구사항	시스템 운영요구 충족도는 운영 시 필요한 사항에 대하여 경험을 바탕으로 제시하고, 고려 사항 및 유사 시 대응책을 제시하고 있는가를 평가한다.
	제약사항	제약사항 충족도는 기능 및 품질 등 요구사항을 구현 시 관련 제약사항을 충족시키며 구현 방안 및 테스트 방안을 구체적으로 기술하였는가를 평가한다.
성능 및 품질	성능 요구사항	구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현 및 테스트 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 제안한 방안 및 기술을 통해 요구 성능을 충족시킬 수 있는지를 평가한다.
	품질 요구사항	제공되는 분석 도구 및 구현 방안, 테스트 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 분석·설계 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안이 구체적으로 계획되어 있는가를 평가한다. 또한 각 단계마다 품질 요구사항을 점검하는 별도의 전문 인력이 투입되는가를 평가한다.

평가부문	평가항목	평가기준
	인터페이스 요구사항	시스템 인터페이스 : 타 시스템과의 연계 방안들에 대한 장·단점의 분석을 통해 가장 적합한 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 구현 경험이 있는 인터페이스 담당자가 투입되는지 평가한다. 사용자 인터페이스 : 사용자 편의성을 고려하여 요구사항을 제공하기 위한 분석 및 설계, 구현 방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하였는가를 평가하고, 구현 경험이 있는 사용자 인터페이스 담당자가 투입되는지 평가한다.
	녹색성장 기여도	해당 제품의 에너지절감 정도, 전기·전자 폐기물(E-Waste) 최소화 정도 등을 제시하고 이를 통해 해당 제품이 저탄소녹색성장에 어떻게 기여할 수 있는지를 평가한다.
프로젝트 관리	관리 방법론	사업위험, 사업진도, 사업수행시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 평가한다.
	일정계획	사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간의 산정과 도출된 활동 간의 배열이 합리적인지, 중간목표가 적절하게 제시되어 있는지, 각 활동에 적합한 자원이 적절히 할당되어 있는지 등을 평가한다.
	개발장비	사업자의 참여 의지 및 조직적 대응 정도, 사업참여의 준비성과 관련하여 개발 환경의 구성여부와 해결방안을 명확히 제시하고 있는가를 평가한다.
프로젝트 지원	품질보증	제시된 품질보증 방안이 해당 사업의 수행에 적합한지, 사업자가 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 획득한 사례가 있는지를 확인하고 평가한다.
	시험운영	시스템 공급자가 개발된 시스템의 시험운동을 위해 제공 및 지원하는 각종 시험 운영 방법 및 조직 등에 대해 평가한다.
	교육훈련	시스템 공급자가 시스템 운영 및 관리자를 위해 제공 및 지원하는 각종 교육 훈련의 방법, 내용, 일정 및 조직 등에 대해 평가한다.
	유지보수	시스템 공급자가 제시하는 하자보수 및 유지보수 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가한다.
	기밀보안	사업 추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대하여 평가한다.
	비상대책	시스템 공급자가 안정적인 시스템 운영을 위해 제시하는 각종 백업/복구 및 장애대응 대책에 대하여 평가한다.
상생협력 및 하도급계약 적정성	상생협력	공동수급체 구성을 통한 입찰참가 시, 입찰자 중 중소기업인 소프트웨어사업자의 참여비율(지분율)에 따라 평가한다. 다만, 중소기업인 소프트웨어사업자 단독으로 입찰에 참가한 경우 최고 등급을 부여하고, 대기업인 소프트웨어사업자 단독으로 입찰에 참가한 경우는 '0'점을 부여한다.
	하도급계약 적정성	하도급에 참가하는 중소기업인 전문업체의 보유기술과 기술요구사항의 일치성, 보유기술의 실현 가능성, 입찰참가자(공동수급일 경우에는 공동수급체 전부)의 하도급 대금지급 방식의 적정성 등에 대해 평가한다. 이 경우 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3 및 같은 법 시행규칙 제8조에 따라 「소프트웨어사업 하도급 계약의 적정성 판단기준」을 준용하여 등급평가를 실시할 수 있다. 다만, 중소기업인 소프트웨어사업자가 단독 또는 공동으로 입찰에 참가한 경우 최고 등급을 부여한다.

- 총 배점한도는 100점이며, 각 평가부문별 배점한도는 30점을 초과하지 못하고, ‘상생협력 및 하도급계약적정성’ 평가부문의 배점한도는 10점 이상으로 함
- 평가항목은 제9조에 따라 소프트웨어사업의 유형 및 특성별로 가감 조정할 수 있음
- 각 평가항목은 최고 5등급을 기준으로 기술제안서별로 절대 또는 상대평가하며, 상대평가 시 우열을 가리기 어려운 경우에는 동일한 점수를 부여할 수 있음
- 상생협력 및 하도급계약 적정성 평가부문의 공동수급체 지분을 평가는 소프트웨어 사업자의 소프트웨어사업 분담 부문을 대상으로 중소기업인 소프트웨어사업자의 지분율로 평가함.(단 공동이행방식일 경우는 중소기업인 사업자의 비율로 평가)
- 사업금액 20억원 이상 사업은 ‘녹색성장 기여도’를 반드시 포함하여야 하며 배점은 5점 이상이어야 함(다만, SW나 HW 구매가 포함되지 않은 사업은 제외)
- 「소프트웨어사업 하도급계약의 적정성 판단기준」에 따라 등급평가를 실시한 경우에만 「소프트웨어사업 하도급계약의 적정성 판단기준」 제5조 제2항을 적용한다.

(예시)

소프트웨어사업(80) + 정보통신공사업(20)의 비율로 분담이행방식 공동수급체를 구성하였고, 이중 소프트웨어사업자는 대기업인 소프트웨어사업자(50) + 중소기업인 소프트웨어사업자(50)의 비율로 공동수급체를 구성하였을 경우 평가 비율은?

(분담이행일 경우) 소프트웨어사업비율(100)×소프트웨어사업자 중 중소기업인 소프트웨어사업자의 비율(50) = **50%**로 평가

(공동이행일 경우) 중소기업인 사업자의 비율

<중소기업 참여 공동수급체 지분율별 평가점수>

중소기업 참여 지분율	평가 점수	적용시기
50% 이상	5.0	<u>2016년 5월 일 접수일부터</u>
45% 이상~ 50% 미만	4.0	
40% 이상~ 45% 미만	3.0	
35% 이상~ 40% 미만	2.0	
35% 미만	1.0	

○ (적용배제) 중소기업자간 경쟁일 경우에는 위 “상생협력” 부문은 해당사항 없음

[별표 1-2 단순구매(H/W, S/W 등) 사업]

평가부문	평가항목	평가기준
기능성	기능구현 완전성	제안요청서에서 요구하는 기능이 모두 구현되어 있는지 여부를 평가한다.
	기능구현 정확성	구현된 모든 기능들이 정상적으로 동작하는지 여부를 평가한다.
	상호 운용성	제안요청서에서 요구하는 다른 프로그램 또는 시스템과의 연동(데이터 교환, 인터페이스 요구 충족 등) 가능 여부를 평가한다.
	보안성	인가되지 않은 사람이나 시스템의 접근을 방지하여 정보 및 데이터를 보호하는지 여부를 평가한다.
	표준 준수성	제안요청서에서 요구하는 규제 또는 표준을 준수하여 개발되었는지 여부를 평가한다.
사용성	기능학습 용이성	도움말, 매뉴얼 등을 통해 제품 기능 정보를 제공하여 학습이 용이한지 여부를 평가한다.
	입출력 데이터 이해도	데이터 입출력 방법 및 절차가 편리하고 제안요청서의 요구내용에 적합한지 여부를 평가한다.
	사용자 인터페이스 조정가능성	사용자의 요구조건에 맞게 화면구조(메뉴, 화면배치 등)를 변경할 수 있는지 여부를 평가한다.
	사용자 인터페이스 일관성	동일하거나 유사한 기능 수행을 위해 일관된 또는 통합된 인터페이스를 제공하는지 여부를 평가한다.
	진행상태 파악 용이성	사용자가 수행하는 작업의 진행 상태를 쉽게 파악할 수 있는 화면 제공 여부를 평가한다.
	운영절차 조정 가능성	사용자 취향이나 습관에 맞게 운영 절차를 최적화 할 수 있는 기능을 제공하는지 여부를 평가한다.
이식성	운영환경 적합성	제안요청서에서 요구하는 사용환경에 설치 가능한지 여부를 평가한다.
	설치제거 용이성	제품 설치나 제거 시 다운되거나 중지되는 현상이 발생하지 않는지 여부를 평가한다.
	하위호환성	이전 버전이 있을 경우 이전 데이터를 사용할 수 있는지 여부를 평가한다.
효율성	반응시간	제안요청서에서 요구하는 시스템 반응시간 충족 정도를 평가한다.
	자원사용율	제안요청서에서 요구하는 부하조건 하에서 시스템 자원(CPU, 메모리, HDD 등) 사용의 적정성을 평가한다.
	처리율	제안요청서에서 요구하는 부하조건 하에서 시스템이 처리할 수 있는 데이터 처리량을 평가한다.
유지 보수성	문제진단/해결 지원	오류가 발생했을 경우 오류를 해결할 수 있는 진단 기능이 제공되는지 여부를 평가한다.
	환경설정변경 가능성	시스템 확장 또는 효율적 운영을 위한 환경설정 변경이 가능하고 변경이 용이한지 여부를 평가한다.
	업데이트 용이성	제품의 기능 또는 성능 향상을 위한 업데이트가 용이한지 여부를 평가한다.

평가부문	평가항목	평가기준
	백업/복구 용이성	사용자가 원하는 시점에 시스템을 백업하고 필요 시 복원할 수 있는지 여부를 평가한다.
신뢰성	운용 안정성	시스템을 장시간 운용 시 안정적으로 동작하는지 여부를 평가한다.
	장애복구 용이성	시스템 장애 발생 시 복구가 용이하고 정상적으로 기능이 동작하는지 여부를 평가한다.
	서비스 지속성	시스템 장애 발생 시에도 지속적인 서비스가 가능한지 여부를 평가한다.
	데이터 회복성	시스템 장애 발생 시에도 데이터 소실 없이 유지 또는 복구 되는지 여부를 평가한다.
공급업체 지원	유지보수 지원	제품 사용상 문제가 발생하거나 제품 업데이트 필요 시 이를 지원할 수 있는 절차, 인력, 유지보수기간 등이 적절하며 라이선스 정책이 제안 요구사항을 충족시킬 수 있는지 여부를 평가한다.
	교육훈련 지원	구매할 제품의 사용방법 및 관리방법과 관련된 사용자와 관리자에 대해 지원되는 교육훈련 과정 및 교육 전담 인력 지원 여부를 평가한다.
	제품 신뢰도	GS인증 등 품질인증을 획득하였으며, 지적재산권과 관련한 법적인 문제가 없는지, 제품 개발 후 업그레이드가 있었는지 여부를 평가한다.
	녹색성장 기여도	해당 제품의 에너지절감 정도, 전기·전자 폐기물(E-Waste) 최소화 정도 등을 제시하고 이를 통해 해당 제품이 저탄소녹색성장에 어떻게 기여할 수 있는지를 평가한다.

- 총 배점한도는 100점이며, 각 평가부문별 배점한도는 30점을 초과하지 못함
- 평가항목은 제9조에 따라 소프트웨어사업의 유형 및 특성별로 가감 조정할 수 있음
- 각 평가항목은 최고 5등급을 기준으로 기술제안서별로 절대 또는 상대평가하며, 상대평가 시 우열을 가리기 어려운 경우에는 동일한 점수를 부여할 수 있음
- 사업금액 20억원 이상 사업은 ‘녹색성장 기여도’를 반드시 포함하여야 하며 배점은 5점 이상이어야 함

[별표 1-3 전산감리사업]

평가부문	세부평가요소
점검내용	· 감리대상사업의 특성 등을 감안하여 주요 위험요소와 예상문제점을 적정하게 도출하였는지 여부 · 도출된 위험요소 및 예상문제점을 반영하여 단계별로 점검사항을 적정하게 도출·제시하였는지 여부
점검방법	· 과업이행여부, 기술적용계획표 등 필수점검사항에 대한 점검방법을 구체적으로 제시하였는지 여부 · 점검결과의 객관성·타당성 확보를 위한 점검 기법·방법을 구체적으로 제시하였는지 여부
감리일정 및 절차	· 감리대상사업 단계별 감리일정 및 세부 감리절차를 적정하게 제시하였는지 여부 · 각 단계별 시정조치확인에 투입되는 감리인력, 기간, 수행방법 등을 구체적으로, 적정하게 제시하였는지 여부
감리인력 구성	· 분야별 위험도 및 업무량 등을 감안하여 적정 수준의 감리인력을 배치하였는지 여부 · 상근감리원의 비율
총괄감리원	· 총괄감리원이 업무수행을 위해 필요한 기술자격, 유사 업무·감리 수행경력 등 전문성을 갖추었는지 여부
각 분야별 감리인력	· 투입 감리인력(다른 분야 전문가 포함)이 담당분야와 관련된 업무 또는 감리 수행경력 등 전문성을 갖추었는지 여부 · 투입 감리원(총괄감리원 포함)의 계속교육 이수실적(이수한 교육의 종류 및 시간)
기타 지원사항 등	· 감리수행절차 또는 감리보고서 품질향상을 위해 감리법인 차원에서 체계적인 교육훈련 또는 품질관리 등을 수행하고 있는지 여부 · 시험·진단 또는 점검을 체계적으로 수행하기 위한 자동화 도구 및 기법 등을 적정하게 제안하였는지 여부 · 기타 발주자가 제안요청한 사항(감리범위 및 인력투입 등)에 대하여 적정하게 제안하였는지 여부

※ 비고

- 각 평가부문별 배점한도는 30점 이내로 한다.

[별표 1-4 행사 용역]

평가부문	세부평가요소
개최 의의	· 개최 배경 및 목적 등의 이해정도 · 행사 제안의 창의성, 독창성, 참신성 · 지역 경제 발전 및 지자체 협력방안(협력업체 네트워크 고려) · 개최국 및 개최지 이미지 제고방안
기획구성	· 기획의 적정성과 기능적 연계성 · 제안 요청서와의 부합성 · 종합 추진일정의 합리성 · 분야별 인력구성·역할분담 등 업무구성의 적정성
세부추진계획	· 단계별 추진계획의 현실성 · 분야별 업무내용의 적정성 · 분야별 친환경 총회 구현 계획의 적정성(종이 없는 행사 등 고려) · 고위자급회의 및 부대행사 등 주최국행사의 이해와 계획의 적절성
행사장 조성	· 행사장 조성 및 공간 활용 등 전체적인 조화 · 행사장 연출의 구성력 및 독창성
안전관리, 재난관리 등 비상대책 수립	· 참가자 수송, 등록관리 적정성과 출입관리 방안 마련 · 보안 및 안전관리 현실성과 구체적인 방안 제시 · 안전관리 매뉴얼을 현실적 작성 및 이에 대한 관련자 교육계획 수립의 적정성 · 재난관리기관의 협조체제 구축 적정성 · 비상상황 대비 재난대응반 운영계획의 현장 작동성 · 응급환자 발생 시 현실적이고 구체적인 대비 방안 제시

※ 비고

- ‘안전관리, 재난관리 등 비상 대책 수립’ 부문은 반드시 포함하여야 하며, 배점은 10점 이상이어야 함

[별표 1-5 일반용역]

제안서의 평가항목 및 배점한도

구 분		평가항목	배점한도	비 고
계			100	
기술 능력 평가	정량적평가분야 (계량화)	○ 기술인력보유상태 ○ 수행경험(실적) ○ 경영상태 ○ 신인도등	20	발주부서 담당자가 평가
	정성적평가분야 (용역·물품)	○ 기술 및 지식능력 ○ 사업수행능력 ○ 지원기술 및 사후관리 ○ 상호협력관계 등	60	평가위원이 평가
입찰가격 평 가			20	※ 기획재정부 계약예규 준용

※ 비고

- ‘정량평가’ 관련 사업의 특수성을 판단하여 10점이하 한도 가능

[별표 1-6 신용등급에 의한 경영상태 평가기준] <개정 2024. 12. 3.>

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

- [주] 1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.
2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.
3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.
4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일,

개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)...

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

[별표 1-7 수행실적 평가 기준]

평가항목		평가등급	평점
해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적 비율 [합산 금액기준]	동등이상 사업	A. 100%이상	평점방식은 [주] 1 에 따름
		B. 70%이상~100%미만	
		C. 40%이상~70%미만	
		D. 10%이상~40%미만	
		E. 10%미만	
	유사사업	A. 100%이상	평점방식은 [주] 1 에 따름
		B. 70%이상~100%미만	
		C. 40%이상~70%미만	
		D. 10%이상~40%미만	
		E. 10%미만	

[주]

1. 등급구간별 평점은 정량적 평가항목별 평점 구간의 최고 점수와 최저 점수의 차이는 배점한도의 30%를 초과하지 않게 부여한다.
2. 실적으로 인정되는 동등이상 또는 유사 사업의 범위는 발주부서에서 정하며, 계약 일자와 납품기한에 관계없이 이행 완료된 시점을 기준으로 평가한다.
3. 수행실적 증명은 다음 각 호에 따라 처리한다.

가. 국내 소재업체의 수행실적 중 공공기관 이외의 수행 실적은 원본이 확인된 해당 용역의 계약서, 세금계산서, 거래명세표 등을 첨부한 경우에 평가하고, 특히 필요한 경우 공급받는 자의 인감증명 (법인 또는 개인)을 첨부한 거래사실 확인서를 제출하게 할 수 있다.

나. 국외 소재업체의 수행실적도 국내 소재업체에 준하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증빙자료 첨부를 생략할 수 있다.

다. 이행실적에 대한 입증책임은 입찰참가업체가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적을 인정하지 아니한다.

4. 유사사업 수행실적을 평가항목에 포함할 경우에는 동등이상사업 수행실적에 따른 평점과 유사사업 수행실적에 따른 평점을 합산하여 평가한다. 다만, 합산한 점수는 수행실적 평가 총 배점한도를 초과할 수 없다.

5. 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가

(예) {(A사 실적×A사 지분율)+(B사 실적×B사 지분율)...}에 대한 점수

[별표 2] <개정 2018.10.18., 2020. 9. 24.>

사업예산별 평가위원 수 및 구성요건

구분 \ 추정가격	1억원 이상 ~ 50억원 미만	50억원 이상
평가위원 총수	6명 이상	9명 이상
외부평가위원 수	3명 이상	5명 이상
내부평가위원 수	3명 이상	4명 이상

※ 내부 사정에 따라 외부 내부 위원 수 변동 가능

※ 정보화사업의 제안서평가위원회는 ‘행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부)’ 별표 2에 따라 구성할 수 있다.

[별표 3]

평가위원 후보 명단

구 분	배정	기관명/부서명	성명	직책	연락처 (Tel)	우선 순위	평가위원	
							선정 대상	거부사유
내부위원 (공제회)	0명							
외부위원	00명							

※ 후보위원은 우선순위 순서로 연락하고 위촉위원이 선정되면 선정대상 란에 체크하고, 거부 사유는 관리

※ 거부사유 : 1. 평가위원의 일정 중복, 2. 연락불가(연락처 변경 등), 3. 통화불가 상태(해외출장, 후보위원 모바일기기 전원 OFF 등), 4. 원격지로 근무지(지방) 이동, 5. 거부의사 표명, 6. 기타 (사유 기재)

[별표 4] <삭제 2019. 12. 16.>

[별표 5]

제안서 평가위원 유의사항
○ 평가장 분위기를 리드하려 하지 말아야 합니다.
○ 심사종료 전에는 개인적 용무를 자제 하여야 합니다.
○ 표정으로 찬성·반대 입장을 나타내지 말아야 합니다.
○ 자신의 지식을 전달하려 하지 말아야 합니다.
○ 자신의 지식을 과시하려 하지 말아야 합니다.
○ 가르치려 하거나 배우려 하지 말아야 합니다.
○ 평가위원 상호간 상의나 협의하지 말아야 합니다.
○ 옳고 그름을 언행으로 가리지 말고 평가점수로 합니다.
○ 순수한 채점자가 되어야 합니다.
○ 평가대상 업체측에 면박이나 무안을 주지 말아야 합니다.
○ 업체측의 의사결정 내용을 언행으로 확인하지 말아야 합니다.
○ 평가를 말이나 행동으로 하지 말아야 합니다.
○ 정답이나 오답을 유도하지 말아야 합니다.
○ 편가르기식 언행은 삼가야 합니다.
○ 제안서의 잘못된 부분은 평가로 표현하고 지적하여 고치려 하지 말아야 합니다.
○ 미루어 짐작하거나 축소 확대 해석하지 말아야 합니다.
○ 평가종료 후 본인의 평가내용을 밝히지 말아야 합니다.

제안서 평가위원 공지사항
오늘 참석하신 평가위원님 중에 ‘본인 또는 소속단체에서 평가대상 업체로부터 전년 1월 1일부터 현재까지 하도급을 포함하여 용역, 자문, 연구 등을 수행한 경우’와 ‘당해 사업의 시행으로 인하여 이해당사자가 되는 경우’ 및 ‘최근 3년 이내에 당해 평가대상 업체에 재직한 경우’ 그리고 ‘소속 단체나 학회 등이 평가대상 업체로부터 지원받은 후원금이 당해 사업과 직접 관련이 있는 경우’, ‘기타 공정한 심사를 수행할 수 없다고 판단되는 경우’에 해당하는 위원님께서서는 금번 평가에 참여하실 수 없습니다. 위 내용에 해당하는 평가위원이 계시면 지금 위원장에게 말씀하여 주시기 바랍니다.

사회적 가치 구현 평가기준(제2조의2 관련)

평가항목	평가요소	평가기준	가점
사회적 가치구현	①여성기업	「여성기업 지원에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에 따라 중소기업부장관(위임받은 자를 포함)으로부터 여성기업 확인서를 발급받은 자	1.0
	②장애인기업	「장애인기업활동 촉진법」에 따라 중소기업부장관(위임받은 자를 포함)으로부터 장애인기업 확인서를 발급 받은 자	1.0
	③사회적기업	「사회적기업육성법」 제7조에 따라 고용노동부장관으로부터 사회적기업으로 인증을 받은 자	1.0
	④사회적협동조합	「협동조합 기본법」 제85조제1항에 따라 기획재정부 장관으로부터 설립인가를 받은 '사회적협동조합'	1.0
	⑤자활기업	거주지를 관할하는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장으로부터 「국민기초생활보장법」 제18조의 '자활기업'으로 인정을 받은 기업	0.5
	⑥마을기업	행정안전부장관으로부터 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조의 '마을기업'으로 지정을 받은 기업	0.5

[주]

1. 사회적 가치구현 평가는 주무부(처, 청) 등의 장이 확인 또는 통보(위임, 위탁한 경우 포함)해 준 유효한 자료를 제출한 경우에 평가하되, 유효기간 이내의 것에 한하여 평가한다. 다만, 유효기간이 정해지지 아니한 경우에는 입찰공고일 전일부터 기산하여 2년 이내에 받은 것에 한하여 평가한다.(사후관리 등을 통하여 유효기간이 계속 연장되는 경우 그 기간까지를 유효기간으로 평가)
2. 사회적 가치구현 평점은 입찰서 제출 시 증빙서류 첨부한 사항에 한하여 중복하여 평가하며, 최대 2점까지 가점이 가능하다.
3. 사회적기업과 사회적협동조합에 모두 해당하는 경우에는 1점 가점을 부여한다.
4. 공동수급체를 평가하는 경우 해당 사유가 있는 구성원의 출자비율 또는 분담비율에 해당하는 점수(소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 산출)만큼 가점한다.

VI

부서별 업무분장

구분		발주부서	계약부서
방침결정단계		①예산 확보(확인) ②(연구용역심의위원회 개최) ③과업지시서(제안요청서) · 설계서(예정가격) 작성 ④시행 방침결정(일상감사) ※ 계약방법 포함	
계약체결단계	· 수의계약 (2천만원미만)	계약의뢰(승낙사항 또는 계약서(안) 포함)	①계약서작성 ②계약체결
	· 수의계약 (2천만원이상) · 일반경쟁 (제한경쟁)	①계약의뢰(공고문(안)· 계약서(안) 포함) ④적격심사(대상 적용시)	②입찰공고 ③입찰서류접수 ⑤낙찰자결정 ⑥계약서작성 ⑦계약체결
	· 지명경쟁	계약의뢰(계약서(안) 포함)	①입찰참가요청 ②입찰서류접수 ③낙찰자결정 ④계약서작성 ⑤계약체결
	·협상에의한 계약 (낙찰자 결정 시)	①기술평가(협상적격자선정) ③협상실시(협상서작성)	②가격평가(협상순위결정) ④낙찰자결정
변경계약단계		변경계약요청	①변경계약 합의서 작성 ②변경계약체결
대금지급단계		검수(사) 및 완료 보고	대금지급